

《【문제11.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사에는 근로자 90퍼센트 이상이 가입한 전국단위 산별노조 산하의 A지부(이하 지부라 한다)가 조직되어 있다. A사와 지부는 단체협약을 통해 회사는 신규 채용된 근로자가 지부에 가입하지 않거나 가입 후 지부에서 탈퇴 또는 제명될 경우 해당 근로자를 해고하여야 한다는 내용의 유니언 쉘(Union Shop) 조합을 체결하였다. 신입 사원 甲은 입사 직후 지부에 가입하였으나, 지부가 실시한 쟁의행위 찬반투표 과정에서 절차적 민주성이 결여되었다고 주장하며 노조 간부들과 대립하였다. 이후 甲은 지부에 탈퇴서를 제출하고 곧바로 소수 노동조합인 B노조에 가입하였다. 이에 지부는 甲이 유니언 쉘 조합을 위반하였다고 A사에 甲의 해고를 요구하였다. 한편, 또 다른 근로자 乙은 지부의 회계 운영이 투명하지 않다는 이유로 지난 6개월간 조합비 납부를 거부해왔다. 지부 운영규정에는 조합비를 3개월 이상 미납한 자는 선거권 및 피선거권을 제한한다라는 규정이 존재한다. 지부는 이에 따라 실시된 대의원 선거에서 乙의 투표권 행사를 저지하였다.

(물음1) A사가 유니언 쉘 조합을 근거로 甲을 해고할 경우, 甲이 다른 노조에 가입한 사실이 해고의 정당성 판단에 미치는 영향에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제11.2의 물음1> 유니언 쉘 조합을 근거로 한 탈퇴 후 타 노조 가입자 해고의 정당성

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제2호 단서는 노동조합이 당해 사업장에 종사하는 근로자의 3분의 2 이상을 대표하고 있을 때 근로자가 그 노동조합의 조합원이 될 것을 고용조건으로 하는 단체협약의 체결을 예외적으로 허용하고 있다. 사안에서는 <A사와 지부가 체결한 유니언 쉘 조합의 유효성 여부와, 지부를 탈퇴한 후 소수 노조인 B노조에 가입한 甲을 유니언 쉘 조합 위반을 이유로 해고하는 것이 정당한지>가 핵심 쟁점이다. 특히, <복수노조 체제하에서 유니언 쉘 조합이 다른 노조를 선택할 근로자의 단결선택권을 어디까지 제한할 수 있는지>에 관한 법적 판단이 요구된다. 이하에서는 이러한 사실이 해고의 정당성 판단에 미치는 영향에 대해 논한다.

II. 유니언 쉘(Union Shop) 조합의 법적 성격과 효력

1. 유니언 쉘 조합의 의의 및 요건

- 유니언 쉘 조합은 노동조합의 강제력을 확보하여 조직의 유지와 강화를 도모하기 위한 장치이다. 노조법에 따라 해당 사업장 근로자의 3분의 2 이상을 대표하는 노동조합만이 이러한 조합을 체결할 수 있다. 사안의 지부는 근로자의 90퍼센트 이상이 가입되어 있으므로 체결 요건을 충족한다.

2. 유니언 쉘 조합의 효력 제한

- 유니언 쉘 조합이 체결되었다 하더라도 이는 근로자의 단결권을 보호하기 위한 것이지, 근로자의 노동조합 선택의 자유를 완전히 박탈하기 위한 수단으로 이용되어서는 안 된다. 따라서 헌법이 보장하는 단결권의 본질적 내용을 침해하거나 다른 법률 규정과 충돌할 경우 그 효력이 제한될 수 있다.

III. 복수노조 체제와 유니언 쉘 조합의 충돌

1. 근로자의 단결선택권 보호

- 대법원 판례에 따르면, 유니언 쉘 조합은 근로자의 노동조합에 가입하지 않을 자유(소극적 단결권)보다는 노동조합을 선택하여 가입할 자유(단결선택권)를 우선하여 보호해야 한다고 판시하고 있다. 즉, 근로자가 유니언 쉘 협정을 체결한 지배적 노조를 탈퇴하고 다른 노조를 조직하거나 다른 노조에 가입하는 경우에는 유니언 쉘 조합의 효력이 미치지 않는다.

2. 해고 의무의 발생 범위

(1) 노동조합 미가입 및 무소속 상태

- 근로자가 지배적 노동조합에 가입하지 않거나, 탈퇴 후 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 채 무소속 상태로 남는다면, 유니언 쉘 조합에 따른 해고 의무가 발생할 수 있다.

(2) 다른 노동조합 가입 시

- 근로자가 기존 노조를 탈퇴함과 동시에 혹은 직후에 다른 노조에 가입하거나 새로운 노조를 결성한다면, 사용자가 유니언 쉘 조합을 근거로 해당 근로자를 해고하는 것은 근로자의 단결선택권을 침해하는 것으로서 위법하다.

IV. 사안의 적용

1. 유니언 쉘 조합의 유효성 검토

- A사와 지부 간의 협약은 90퍼센트 이상의 조직률을 바탕으로 체결되었으므로 노조법상 유효한 유니언 쉘 조합이다. 따라서 원칙적으로 조합원 신분을 상실한 근로자에 대해 사용자는 해고 의무를 지게 된다.

2. 甲의 해고 정당성 판단

(1) 단결선택권 행사의 확인

- 사안에서 甲은 지부 내 민주성 결여를 이유로 지부를 탈퇴한 직후 소수 노동조합인 B노조에 가입하였다. 이는 헌법과 노조법이 보장하는 노동조합 선택의 자유를 행사한 것이다.

(2) 해고의 위법성

- 판례의 태도에 비추어 볼 때, 甲이 다른 노동조합인 B노조의 조합원 신분을 취득한 이상 유니언 쉘 조합에 따른 해고 의무는 정지된다. 만약, A사가 지부의 요구를 받아들여 甲을 해고한다면, 이는 甲의 정당한 단결권 행사를 이유로 한 불이익 취급에 해당하며 해고의 정당한 사유가 없는 부당해고가 된다.

V. 결론

- 유니언 쉘 조합은 근로자의 노동조합 가입을 강제함으로써 조직력을 강화하는 기능을 수행하지만, 복수노조가 허용되는 현행 법제 하에서 근로자가 다른 노동조합을 선택할 권리까지 박탈할 수는 없다. 사안의 甲은 지부 탈퇴 후 즉시 B노조에 가입하여 단결권을 계속해서 행사하고 있으므로 유니언 쉘 조합의 적용 대상에서 제외된다. 따라서 A사가 유니언 쉘 조합을 근거로 甲을 해고하는 것은 정당성이 없으며, 법적으로 허용되지 않는다.

《[문제11.2]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사에는 근로자 90퍼센트 이상이 가입한 전국단위 산별노조 산하의 A지부(이하 지부라 한다)가 조직되어 있다. A사와 지부는 단체협약을 통해 회사는 신규 채용된 근로자가 지부에 가입하지 않거나 가입 후 지부에서 탈퇴 또는 제명될 경우 해당 근로자를 해고하여야 한다는 내용의 유니언 숍(Union Shop) 조항을 체결하였다. 신입 사원 甲은 입사 직후 지부에 가입하였으나, 지부가 실시한 쟁의행위 찬반투표 과정에서 절차적 민주성이 결여되었다고 주장하며 노조 간부들과 대립하였다. 이후 甲은 지부에 탈퇴서를 제출하고 곧바로 소수 노동조합인 B노조에 가입하였다. 이에 지부는 甲이 유니언 숍 조항을 위반하였다고 A사에 甲의 해고를 요구하였다. 한편, 또 다른 근로자 乙은 지부의 회계 운영이 투명하지 않다는 이유로 지난 6개월간 조합비 납부를 거부해왔다. 지부 운영규정에는 조합비를 3개월 이상 미납한 자는 선거권 및 피선거권을 제한한다는 규정이 존재한다. 지부는 이에 따라 실시된 대의원 선거에서 乙의 투표권 행사를 저지하였다.

(물음2) 지부가 조합비 미납을 이유로 乙의 선거권을 제한한 조치가 노동조합법상 조합원의 평등권 원칙 및 권리·의무 규정에 비추어 적법한지 여부를 판단하시오. (25점)》

<문제11.2의 물음2> 조합비 미납을 이유로 한 조합원 선거권 제한의 적법성

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제9조는 조합원이 노동조합의 모든 문제에 관하여 균등하게 참여할 권리와 의무를 가진다는 균등참여권(평등권)을 규정하고 있다. 그러나 노동조합은 자주적 단체로서 운영에 필요한 재원을 조합비로 충당하므로, 정당한 사유 없이 의무를 해태한 조합원에게 일정한 제재를 가할 필요성도 존재한다. 사안에서는 <조합비를 6개월간 미납한 乙에 대하여 3개월 이상 미납 시 권리 제한이라는 운영규정을 근거로 선거권을 박탈한 조치가 노조법상의 평등권 원칙 및 조합원의 기본적 권리를 침해하여 무효인지>가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 이러한 선거권 박탈 조치가 적법한지 여부를 판단한다.

II. 조합원의 권리와 의무 및 평등권 원칙

1. 균등참여권의 의의

- 노조법 제9조의 균등참여권은 노동조합의 민주적 운영을 담보하기 위한 핵심 원칙이다. 이는 조합원이 성별, 종교, 정치적 신념 등을 이유로 차별받지 않아야 함을 의미하며, 특히 선거권과 피선거권은 조합원의 의사를 조합 운영에 반영하는 가장 기본적인 권리에 해당한다.

2. 조합비 납부 의무와 권리의 상관관계

- 노동조합은 규약이나 운영규정을 통해 조합원에게 조합비 납부 의무를 부과할 수 있다. 조합비는 노동조합의 존립과 활동을 위한 경제적 기초이므로, 이를 납부하지 않는 것은 조합원의 가장 기본적인 의무를 위반한 것으로 간주된다. 따라서 의무를 이행하지 않은 조합원에 대하여 일정한 권리 제한을 가하는 것은 원칙적으로 가능하다.

III. 권리 제한의 한계에 관한 법리

1. 합리적 이유의 존재

- 조합원의 권리 제한이 적법하기 위해서는 그 제한에 합리적인 이유가 있어야 한다. 단순히 운영진과 견해를 달리한다는 이유로 권리를 제한하는 것은 위법하나, 조합비 미납과 같이 객관적인 의무 위반 사실이 존재할 경우에는 제재의 합리성이 인정될 가능성이 높다.

2. 비례성의 원칙

(1) 제한의 정도

- 권리 제한의 조치가 위반 행위의 정도에 비추어 지나치게 가혹해서는 안 된다. 예를 들어, 소액의 조합비 미납을 이유로 조합원 자격을 영구히 박탈하거나 모든 권리를 무기한 정지하는 것은 비례성의 원칙에 어긋날 수 있다.

(2) 선거권 제한의 특수성

- 선거권은 노동조합의 민주적 정당성을 확보하는 기본권이므로 이를 제한할 때는 더욱 엄격한 기준이 적용된다. 판례는 운영규정이나 규약에 근거가 있고, 미납 기간이 상당하며, 납부를 독려했음에도 응하지 않는 등 불가피한 사정이 있는 경우에 한하여 선거권 제한의 유효성을 인정하는 경향이 있다.

IV. 사안의 적용

1. 운영규정의 효력 및 절차적 타당성

- 지부의 운영규정에는 3개월 이상 미납자라는 명확한 기준이 설정되어 있다. 이는 특정인을 겨냥한 차별적 규정이 아니라 모든 조합원에게 동일하게 적용되는 일반적 기준이므로 평등권의 본질을 침해한다고 보기 어렵다. 乙은 6개월간 납부를 거부하여 해당 규정의 요건을 명확히 결하고 있다.

2. 제한 조치의 합리성 검토

(1) 의무 위반의 중대성

- 乙은 회계 운영의 불투명성을 이유로 내세웠으나, 이는 내부 감사나 정보공개 청구 등을 통해 해결할 문제이지 조합원의 핵심 의무인 조합비 납부를 전면 거부할 정당한 사유가 되지는 어렵다. 6개월이라는 기간은 조합의 운영에 지장을 줄 수 있는 상당한 기간이다.

(2) 선거권 제한의 정당성

- 지부가 乙의 투표권 행사를 저지한 것은 규정에 따른 집행이다. 조합비를 납부하지 않으면서 조합의 의사결정 과정에 참여하겠다는 것은 권리와 의무의 균형 원칙에도 반한다. 또한, 선거권과 피선거권만을 제한한 것이지 조합원 신분 자체를 박탈한 것이 아니므로 비례성의 원칙을 크게 벗어났다고 보기 어렵다.

V. 결론

- 지부가 조합비 미납을 이유로 乙의 선거권을 제한한 조치는 노조법 제9조의 평등권 원칙에 위배되지 않는 적합한 조치로 판단된다. 노동조합의 자주적 운영규정에 근거한 합리적인 범위 내의 제재이며, 조합비 납부라는 기초적 의무를 장기간 해태한 조합원에게 권리 행사의 일시적 제한을 가하는 것은 노동조합의 건전한 유지와 민주적 운영을 위해 허용되는 범위 내에 있다. 따라서 乙에 대한 선거권 제한 조치는 적법하다.

<제11장 노동조합.제03절 노동조합의 기구>

[예상][2][11.03-1]대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성

《【문제11.3】

<사례>

금속가공업체인 B사의 노동조합(이하 노조라 한다)은 규약상 최고 의결기구로 총회를 두고 있으며, 총회를 갈음할 대의원회를 구성하고 있다. 노조 규약 제25조는 임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다고 규정하고 있으며, 제26조는 단체협약 체결에 관한 사항은 대의원회의 승인을 얻어야 한다고 명시하고 있다. 최근 노조 위원장 甲은 회사 측과 임금 인상 및 복지 확대를 골자로 하는 단체협약 가안에 합의하였다. 甲은 이 합의안에 대해 조합원들의 의사를 직접 확인하기 위해 대의원회를 거치지 않고 곧바로 임시총회를 소집하여 단체협약안 찬반투표를 실시하였다. 그러나 총회 당일 전체 조합원 500명 중 200명만이 참석하였고, 甲은 참석자 과반수가 찬성하였으므로 가결되었다고 선포하며 회사와 단체협약을 체결하였다. 이에 반대파 조합원 乙은 대의원회의 의결권을 침해하였으며, 총회의 의결 정족수 또한 충족하지 못했다는 이유로 해당 의결의 무효를 주장하고 있다. 한편, 노조 대의원회는 위원장 甲이 총회를 강행한 것에 반발하여 대의원회를 개최하고 위원장 甲의 해임안을 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 가결하였다.

(물음1) 위원장 甲이 대의원회의 의결을 거치지 않고 총회에서 단체협약안을 의결한 것이 노동조합법상 대의원회의 권한 및 총회의 지위와 관련하여 정당한지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제11.3의 물음1> 대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 노동조합은 민주적 운영을 위해 총회를 최고 의결기구로 두며, 규모가 큰 경우 총회를 갈음할 대의원회를 구성할 수 있다. 본 사안에서는 규약상 단체협약 체결에 관한 사항이 대의원회 승인 사항으로 명시되어 있음에도 불구하고, 위원장 甲이 이를 무시하고 임시총회를 개최하여 의결하였다. <이러한 행위가 대의원회의 권한을 침해한 것인지, 그리고 해당 총회의 의결이 노조법상 정족수를 충족하여 유효한지>가 쟁점이 된다. 이하에서는 대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성에 대해 논한다.

II. 총회와 대의원회의 지위 및 권한 배분

1. 최고 의결기구로서의 총회

- 노조법 제15조에 의하면 총회는 노동조합의 최고의사결정기관이다. 조합원 전체의 의사가 반영되는 기구로서 노동조합의 존립과 운영에 관한 근본적인 사항을 결정한다.

2. 대의원회의 성격과 권한의 범위

(1) 대의원회의 지위

- 노조법 제17조 제1항은 규약에 의해 총회에 갈음할 대의원회를 둘 수 있다고 규정한다. 대의원회는 총회의 권한을 대행하는 기구로서, 효율적인 의사결정을 위해 존재한다.

(2) 규약에 의한 권한 배분

- 노동조합은 자주적 형성권에 기초하여 총회와 대의원회의 권한 분담을 규약으로 정할 수 있다. 사안의 규약 제26조 처럼 단체협약 승인권을 대의원회에 부여하는 것은 원칙적으로 가능하다.

III. 대의원회 전권 사항의 총회 의결 가능성

1. 직접민주주의 원칙과 총회의 우선적 지위

- 판례에 따르면 노동조합의 의사는 원칙적으로 조합원 전원으로 구성되는 총회에서 결정되어야 하며, 대의원회는 총회를 갈음하는 기구에 불과하다. 따라서 규약에서 특정 사항을 대의원회의 의결 사항으로 정하고 있다 하더라도, 이는 총회의 개최가 곤란한 경우를 대비한 것이거나 효율성을 위한 것이지, 총회의 권한을 완전히 배제하는 취지로 해석해서는 안 된다.

2. 조합원 총의의 우위성

- 조합원의 직접 · 비밀 · 무기명 투표에 의한 의사 결정은 노동조합 민주주의의 가장 핵심적인 가치이다. 대의원회가 총회를 갈음하는 기구라는 점을 고려할 때, 대의원회에 권한이 부여된 사항이라 하더라도 최고 의결기구인 총회에서 직접 조합원의 의사를 묻는 것은 대의원회의 권한 침해가 아니라, 오히려 직접민주주의 원칙에 부합하는 정당한 절차로 보아야 한다.

IV. 의결 정족수 충족 여부 검토

1. 노조법상 일반 의결 정족수

- 노조법 제16조 제2항에 따르면 총회의 의결은 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 과반수의 찬성으로 결정한다. 이는 노동조합 의사결정의 민주적 정당성을 확보하기 위한 강행규정이다.

2. 사안의 정족수 판단

(1) 출석 인원의 미달

- 사안에서 B사의 전체 조합원은 500명이다. 노조법상 의결이 유효하기 위해서는 재적 조합원 과반수인 251명 이상의 출석이 필요하다. 그러나 실제 임시총회에 참석한 인원은 200명에 불과하였다.

(2) 의결의 효력

- 비록 참석자 과반수가 찬성하였다 하더라도, 개의 요건인 재적 과반수 출석을 충족하지 못했으므로 해당 의결은 절차상 중대한 하자가 존재한다. 따라서 해당 총회의 의결은 무효이며, 이를 근거로 체결된 단체협약 역시 효력을 인정받기 어렵다.

V. 사안의 적용

1. 대의원회 의결 생략의 정당성

- 위원장 甲이 대의원회를 거치지 않고 총회에서 단체협약안 찬반투표를 실시한 행위 자체는 노동조합의 최고 의결기구인 총회의 지위와 직접민주주의 원칙에 비추어 정당성을 인정할 수 있다. 대의원회는 총회를 갈음하는 기구일 뿐, 총회의 상위 기구가 아니기 때문이다.

2. 총회 의결의 절차적 하자

- 그러나 甲이 실시한 총회는 재적 조합원 500명 중 과반수인 251명에 미달하는 200명만이 참석하여 개의되었다. 이는 노조법 제16조 제2항의 강행 규정을 위반한 것으로서, 참석자 과반수의 찬성이 있었다 하더라도 의결로서의 효력이 발생하지 않는다.

Ⅵ. 결론

- 위원장 甲이 대의원회 대신 총회에서 의결을 시도한 형식적 절차는 노조법상 총회의 우월적 지위에 비추어 정당하다고 볼 수 있다. 하지만, 해당 총회가 재적 조합원 과반수의 출석이라는 법정 개의 정족수를 채우지 못한 상태에서 의결을 강행하고 선포한 것은 노조법 위반이며 중대한 절차적 하자에 해당한다. 따라서 乙의 주장 중 의결 정족수 미달에 따른 무효 주장은 타당하며, 해당 단체협약안에 대한 총회 의결은 정당성을 상실하여 무효라고 판단된다.

《【문제11.3】

<사례>

금속가공업체인 B사의 노동조합(이하 노조라 한다)은 규약상 최고 의결기구로 총회를 두고 있으며, 총회를 갈음할 대의원회를 구성하고 있다. 노조 규약 제25조는 임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다고 규정하고 있으며, 제26조는 단체협약 체결에 관한 사항은 대의원회의 승인을 얻어야 한다고 명시하고 있다. 최근 노조 위원장 甲은 회사 측과 임금 인상 및 복지 확대를 골자로 하는 단체협약 가안에 합의하였다. 甲은 이 합의안에 대해 조합원들의 의사를 직접 확인하기 위해 대의원회를 거치지 않고 곧바로 임시총회를 소집하여 단체협약안 찬반투표를 실시하였다. 그러나 총회 당일 전체 조합원 500명 중 200명만이 참석하였고, 甲은 참석자 과반수가 찬성하였으므로 가결되었다고 선포하며 회사와 단체협약을 체결하였다. 이에 반대파 조합원 乙은 대의원회의 의결권을 침해하였으며, 총회의 의결 정족수 또한 충족하지 못했다는 이유로 해당 의결의 무효를 주장하고 있다. 한편, 노조 대의원회는 위원장 甲이 총회를 강행한 것에 반발하여 대의원회를 개칭하고 위원장 甲의 해임안을 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 가결하였다.

(물음2) 총회에서 실시된 단체협약안 의결의 정족수 충족 여부를 판단하고, 대의원회에서 의결된 위원장 甲의 해임결의가 노동조합법상 의결사항 및 정족수 규정에 비추어 유효한지 논하시오. (25점)》

<문제11.3의 물음2> 총회 의결 정족수 충족 여부 및 위원장 해임결의의 유효성

I. 문제의 제기

- 사안은 노조위원장 甲이 단체협약 체결 과정에서 조합 내부 의결 절차를 준수하지 않고 합의하자 대의원회가 위원장 甲의 해임안을 가결한 상황이다. 쟁점으로 <단체협약안 찬반투표를 위해 소집된 임시총회가 노조법상 일반의결정족수를 충족하였는지>, <노조법상 임원의 해임은 총회의 전권사항인지 아니면 대의원회에서 의결 가능한 사항인지>, <대의원회에서 이루어진 해임결의가 법정 정족수를 충족하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙의 무효 주장과 대의원회의 해임결의 효력에 대해 논한다.

II. 단체협약안 의결의 정족수 충족 여부

1. 노조법상 일반의결정족수 규정

- 노조법 제16조 제2항에 따르면, 노동조합의 의결은 원칙적으로 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 과반수의 찬성으로 결정한다. 이는 노동조합 운영의 민주성을 확보하기 위한 최소한의 강행규정이다.

2. 사안의 적용

(1) 개의 정족수 미달

- B사 노동조합의 전체 조합원은 500명이다. 따라서 해당 총회가 유효하게 성립(개의)되기 위해서는 재적조합원의 과반수인 251명 이상의 조합원이 출석하여야 한다. 그러나 실제 총회에는 200명만이 참석하였으므로, 이는 노조법상 개의 정족수를 충족하지 못한 중대한 절차적 하자에 해당한다.

(2) 의결의 효력

- 개의 정족수를 충족하지 못한 상태에서 이루어진 투표는 그 결과가 찬성 과반수라 하더라도 법적 효력을 가질 수 없다. 따라서 위원장 甲이 가결을 선포하고 단체협약을 체결한 것은 노조법 위반으로 무효이다.

III. 위원장 해임결의의 유효성 검토

1. 임원의 해임과 의결기관의 권한

(1) 노조법상 임원 해임의 성격

- 노조법 제16조 제1항 제3호는 임원의 선거와 해임에 관한 사항을 총회의 의결사항으로 규정하고 있다. 또한 제16조 제2항 단서 및 제17조 제2항에 의하면, 임원의 해임은 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 필요한 특별한결정사항이다.

(2) 대의원회의 해임 의결 가능성

- 노조법 제17조 제1항은 규약으로 총회에 갈음할 대의원회를 둘 수 있다고 규정한다. 판례는 노동조합의 민주성 및 자치성을 존중하여, 규약에 근거가 있다면 임원의 해임 등 총회의 의결사항을 대의원회에서 의결하는 것을 허용한다. 사안의 규약 제25조에서 임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다고 명시하고 있으므로, 대의원회는 해임안을 의결할 적법한 권한이 있다.

2. 해임결의의 정족수 규정 위반 여부

(1) 특별한결정족수의 강행법규성

- 노조법 제16조 제2항 단서는 임원의 해임에 대해 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이라는 엄격한 요건을 규정하고 있다. 이는 제17조 제2항에 의해 대의원회에도 그대로 적용된다. 즉, 대의원회에서 임원을 해임할 때에도 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성이 반드시 필요하다.

(2) 사안의 적용

- 대의원회는 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 위원장 甲의 해임안을 가결하였다. 이는 노조법이 요구하는 특별한결정족수 요건을 정확히 충족한 것이다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약안 의결의 위법성

- 위원장 甲은 재적 조합원 과반수 출석이라는 개의 정족수를 확보하지 못한 상태에서 총회를 진행하고 단체협약 체결을 강행하였다. 이는 노조법 제16조 제2항 본문을 위반한 것으로서 해당 의결은 무효이며, 이에 기초한 단체협약 체결 역시 권한 없는 자에 의한 행위로서 그 효력을 인정하기 어렵다.

2. 해임결의의 법적 유효성

- 대의원회는 규약 제25조에 근거하여 임원 해임에 관한 적법한 의결 권한을 보유하고 있었다. 또한 의결 과정에서 노조법 제17조 제2항 및 제16조 제2항 단서에서 정한 특별한결정족수(재적 과반수 출석, 출석 3분의 2 찬성)를 모두 준수하였다. 따라서 위원장 甲에 대한 대의원회의 해임결의는 유효하다.

V. 결론

- 총회에서 실시된 단체협약안 의결은 개의 정족수 미달로 인하여 무효이다. 반면, 대의원회에서 이루어진 위원장 甲의 해임결의는 규약상 권한과 노조법상 특별의결정족수를 모두 갖추었으므로 유효하다. 따라서 乙의 무효 주장은 단체협약안 의결 부분에서 타당하며, 甲은 적법하게 해임된 것으로 보아야 한다.

《【문제11.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 노동조합 B와 단체협약을 체결하면서 회사는 노동조합의 원활한 운영을 위하여 노동조합 사무실 유지비와 전용 차량의 유류비를 매월 정액으로 지원하며, 노조 전임자 甲에게는 종전 근로시간에 상응하는 임금 전액을 지급한다는 조항을 두었다. 이에 따라 A사는 지난 2년간 매월 200만 원의 운영비와 甲의 급여 전액을 지급해 왔다. 그런데 최근 관할 노동청은 A사가 노조 전임자에게 급여를 지급하고 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법상 부당노동행위에 해당할 수 있다는 점을 지적하며 시정할 것을 권고하였다. 이에 A사는 단체협약의 해당 조항이 위법하여 무효라고 주장하며 급여 및 운영비 지원을 즉시 중단하였다. 한편, 노동조합 B는 회사가 그동안 관행적으로 지급해 온 편의제공을 일방적으로 중단하는 것은 신의칙에 반하며, 특히 노조 사무실 유지비 등은 노동조합의 자주성을 침해하지 않는 최소한의 원조에 해당한다고 반발하며 부당노동행위 구제신청을 제기하였다. 또한 B는 단체협약에 명시된 근로시간 면제 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서도 임금 보전을 요구하고 있다.

(물음1) 사용자가 노조 전임자에게 급여를 지급하거나 노동조합에 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법 제81조 제1항 제4호의 부당노동행위에 해당하는지 여부와 관련하여, 해당 단체협약 조항의 효력 및 예외적으로 허용되는 편의제공의 범위를 논하시오. (25점)》

<문제11.5의 물음1> 사용자의 노조 전임자 급여 지급 및 운영비 원조 행위의 부당노동행위 성립 여부와 단체협약의 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 A사는 노조 전임자 甲에게 급여 전액을 지급해 왔으나, 이것이 근로시간 면제 한도를 초과할 경우 해당 단체협약 조항의 효력이 문제 된다. 특히, 근로시간 면제 제도의 도입 취지가 노동조합의 자주성 확보와 불합리한 급여 지원 관행 타파에 있다는 점을 고려할 때, <법정 한도를 벗어난 약정이 강행규정 위반으로서 무효인지>, 그리고 <초과 지급된 급여가 부당노동행위(운영비 원조)에 해당하는지> 여부가 핵심적인 쟁점이다. 이하에서는 해당 단체협약의 효력 및 허용되는 편의제공의 범위에 대해 논한다.

II. 근로시간 면제 제도(Time-off)의 취지 및 내용

1. 제도의 도입 취지

- 근로시간 면제 제도는 과거 노동조합 전임자에 대한 사용자의 급여 지급이 노동조합의 자주성을 침해하고 노사관계의 도덕적 해이를 초래한다는 비판에 따라 도입되었다. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 원칙적으로 전임자 급여 지급을 금지하되, 노사 공동의 이해관계가 결린 활동 등에 한하여 법정 한도 내에서 임금 손실 없이 활동할 수 있도록 예외를 허용하고 있다.

2. 법적 성격과 한도 준수 의무

- 노조법 제24조 및 제24조의2는 근로시간 면제 한도를 고시하도록 하고 있으며, 이를 초과하는 내용의 단체협약이나 사용자의 동의는 무효로 규정한다. 이는 노동조합의 대사용자 독립성을 유지하기 위한 강행규정으로서의 성격을 갖는다.

III. 법정 한도를 초과하여 정한 약정의 효력

1. 강행규정 위반에 따른 일부 무효의 원칙

- 노조법상 근로시간 면제 한도는 노사 합의로도 넘어서는 안 되는 상한선이다. 따라서 단체협약으로 법정 한도를 초과하는 면제 시간이나 급여 지급을 약정했다면, 그 초과 부분은 강행법규인 노조법 위반으로 무효가 된다.

2. 약정 전체의 효력 판정

(1) 초과 부분의 무효

- 판례의 일반적인 태도에 따르면, 법령에서 정한 한도를 초과한 단체협약은 그 초과하는 범위 내에서 무효이다.

(2) 전부 무효 여부

- 초과 부분이 약정의 핵심적 사항이어서 그 부분이 없으면 노사가 해당 조항을 체결하지 않았을 것이라고 인정되는 특별한 사정이 없는 한, 한도 내의 적법한 부분까지 무효로 보지는 않는다. 그러나 실무적으로는 한도를 초과한 설정 자체가 법 위반이므로 시정의 대상이 된다.

IV. 초과 급여 지급 시 발생할 수 있는 법적 쟁점

1. 부당노동행위 성립 여부(운영비 원조)

(1) 자주성 침해 위험성

- 사용자가 근로시간 면제 한도를 초과하여 노동조합 간부에게 급여를 지급하는 행위는 노조법 제81조 제1항 제4호에서 금지하는 노동조합의 운영비를 원조하는 행위에 해당할 가능성이 높다. 이는 노동조합이 사용자의 경제적 지원에 의존하게 함으로써 자주적인 단체교섭과 투쟁을 저해할 수 있기 때문이다.

(2) 판례의 판단 기준

- 과거 판례는 운영비 원조가 부당노동행위가 되기 위해서는 노동조합의 자주성을 침해할 구체적 위험이 있어야 한다고 보았다. 그러나 근로시간 면제 제도 도입 이후 최근 판례에는 법정 한도를 초과하여 급여를 지원하는 행위 자체를 원칙적으로 금지된 운영비 원조로 보아 부당노동행위를 강하게 인정하는 경향이 있다.

2. 부당이득 반환 청구 가능성

(1) 민사상 효력

- 단체협약 조항이 무효임에도 불구하고 이미 급여가 지급된 경우, 사용자는 <법률상 원인 없이 지급된 초과 급여에 대해 부당이득 반환을 청구할 수 있는지> 문제 된다.

(2) 반환 범위와 제한

- 사용자가 위법성을 인지하면서도 장기간 관행적으로 지급해 왔다면 신의칙이나 비채변제 논리에 따라 반환 청구가 제한될 수 있다. 그러나, 강행법규 위반의 상태를 해소해야 한다는 공익적 목적이 우선시될 경우 반환 의무가 인정될 수도 있다.

3. 형사 처벌 및 행정 처분

- 노조법 제90조에서는 근로시간 면제 한도를 초과하여 급여를 지급하거나 요구하는 행위를 처벌 대상으로 삼고 있다. 따라서 사용자는 물론 이를 요구한 노동조합 측도 형사처벌의 위험에 직면할 수 있으며, 고용노동부의 시정명령 대상이 된다.

V. 사안의 적용

1. 약정의 효력 판단

- 사안에서 A사와 노동조합 B가 체결한 단체협약 중 전임자 甲에게 급여 전액을 지급하기로 한 조항은, 그것이 법 고시 한도를 초과하는 범위 내에서는 무효이다. 특히, 노동조합 B가 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서까지 임금 보전을 요구하는 것은 노조법의 강행규정성에 정면으로 반하므로 허용될 수 없다.

2. 중단 행위의 정당성

- A사가 관할 노동청의 권고에 따라 지원을 중단한 것은 위법한 상태를 시정하기 위한 행위이므로, 이를 일방적인 단체협약 파기나 신의칙 위반으로 보기 어렵다. 오히려 위법한 조항을 계속 이행하는 것이 부당노동행위에 해당하여 처벌 대상이 될 수 있기 때문이다.

VI. 결론

- 근로시간 면제 법정 한도를 초과한 약정은 강행규정 위반으로 초과 범위 내에서 무효이다. 사용자가 이를 초과하여 급여를 지급할 경우 부당노동행위 중 운영비 원조에 해당하여 형사처벌 및 시정명령을 받을 수 있으며, 이미 지급된 금액에 대해서는 부당이득 반환 등의 민사적 분쟁이 발생할 수 있다. 따라서 노사는 법정 한도 내에서 제도를 운용하여 노동조합의 자주성을 견지해야 한다.

《[문제11.5]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 노동조합 B와 단체협약을 체결하면서 회사는 노동조합의 원활한 운영을 위하여 노동조합 사무실 유지비와 전용 차량의 유류비를 매월 정액으로 지원하며, 노조 전임자 甲에게는 종전 근로시간에 상응하는 임금 전액을 지급한다는 조항을 두었다. 이에 따라 A사는 지난 2년간 매월 200만 원의 운영비와 甲의 급여 전액을 지급해 왔다. 그런데 최근 관할 노동청은 A사가 노조 전임자에게 급여를 지급하고 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법상 부당노동행위에 해당할 수 있다는 점을 지적하며 시정할 것을 권고하였다. 이에 A사는 단체협약의 해당 조항이 위법하여 무효라고 주장하며 급여 및 운영비 지원을 즉시 중단하였다. 한편, 노동조합 B는 회사가 그동안 관행적으로 지급해 온 편의제공을 일방적으로 중단하는 것은 신의칙에 반하며, 특히 노조 사무실 유지비 등은 노동조합의 자주성을 침해하지 않는 최소한의 원조에 해당한다고 반발하며 부당노동행위 구제신청을 제기하였다. 또한 B는 단체협약에 명시된 근로시간 면제 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서도 임금 보전을 요구하고 있다.

(물음2) 근로시간 면제 제도(Time-off)의 취지에 비추어 볼 때, 법정 한도를 초과하여 정한 근로시간 면제 약정의 효력을 판단하고, 사용자가 이를 초과하여 급여를 지급했을 경우 발생할 수 있는 법적 쟁점을 논하시오. (25점)》

<문제11.5의 물음2> 근로시간 면제 제도(Time-Off)의 한도 초과 약정의 효력 및 급여 지급의 법적 쟁점

I. 문제의 제기

- 사안은 근로시간 면제 한도를 초과하여 전임자에게 급여를 지급하기로 한 단체협약 조항의 법적 효력 및 그에 따른 급여 지급의 정당성을 다룬다. 쟁점으로 <근로시간 면제 제도가 도입된 취지를 고려할 때 법정 한도를 초과하는 약정이 강행규정 위반으로 무효인지>, <사용자가 이를 이행했을 경우 부당노동행위(운영비 원조)가 성립하는지>, <지급 중단 행위가 신의칙에 반하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 법적 쟁점에 대해 논한다.

II. 근로시간 면제 제도의 취지 및 내용

1. 제도의 도입 취지

- 근로시간 면제 제도는 노동조합 전임자에 대한 사용자의 급여 지급이 노동조합의 자주성을 저해하고 노사관계의 왜곡을 초래한다는 비판에 따라 도입되었다. 본 제도는 노동조합 전임자 급여 지급 금지 원칙을 건지하되, 노사 공통의 이해관계가 걸린 활동(교섭, 협의, 산업안전 등) 및 노동조합의 유지·관리 업무에 한하여 법정 한도 내에서 유급 처리를 허용함으로써 노조의 활동권과 자주성을 조화시키고자 하는 데 목적이 있다.

2. 근로시간 면제 한도의 법적 성격

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제24조 및 제24조의2에 따른 근로시간 면제 한도는 노사 양측이 반드시 준수해야 하는 강행규정이다. 이는 국가가 노사관계에 개입하여 과도한 급여 지원을 차단함으로써 노동조합의 대사용자 독립성을 확보하려는 공공질서적 성격을 지닌다.

III. 법정 한도 초과 약정의 효력 판단

1. 강행법규 위반에 따른 일부 무효

(1) 원칙

- 노조법상 근로시간 면제 한도를 초과하는 내용의 단체협약이나 사용자의 동의는 강행규정을 위반한 것으로서 그 효력이 부정된다. 민법 제137조의 일부 무효 원칙이 적용되지만, 노조법의 취지상 법정 한도를 초과하는 부분은 절대적으로 무효이다.

(2) 무효의 범위

- 판례는 근로시간 면제 한도를 초과하는 합의는 그 초과하는 범위 내에서 무효라고 본다. 따라서 사안에서 甲에게 지급되는 임금이 법정 한도를 벗어난 활동에 대한 것이라면, 그 부분에 대한 급여 지급 의무는 존재하지 않는다.

2. 단체협약의 자치성과의 관계

- 노동조합의 단체교섭권과 협약자치 원칙이 존중되어야 하나, 이는 법령의 범위 내에서 허용되는 것이다. 근로시간 면제 한도는 노사 자치의 영역을 넘어서는 법적 상한선이므로, 노사가 합의하였다는 이유만으로 위법한 약정의 효력이 정당화될 수 없다.

IV. 사용자의 초과 급여 지급 시 법적 쟁점

1. 부당노동행위(운영비 원조)의 성립

(1) 판단 기준

- 사용자가 근로시간 면제 한도를 초과하여 노동조합 전임자에게 급여를 지급하는 행위는 노조법 제81조 제1항 제4호에서 금지하는 운영비 원조에 해당한다. 과거 판례는 노동조합의 자주성을 침해할 구체적 위험이 있어야 부당노동행위가 성립한다고 보았으나, 근로시간 면제 제도 도입 이후에는 한도를 초과한 급여 지원 자체를 원칙적으로 위법한 원조로 간주하는 경향이 강하다.

(2) 사안의 검토

- A사가 甲에게 법정 한도를 초과하여 임금 전액을 보전해 준 것은 노동조합의 경제적 자립을 해치고 사용자의 영향력을 강화할 수 있는 행위로서, 특별한 사정이 없는 한 부당노동행위에 해당한다.

2. 형사 처벌 및 행정적 시정

(1) 형사 책임

- 노조법은 근로시간 면제 한도를 초과하여 급여를 지급하거나 이를 요구·관철하는 행위를 처벌한다. 따라서 사용자와 노동조합 모두 형사상 책임의 대상이 될 수 있다.

(2) 시정명령

- 관할 노동청은 위법한 단체협약 조항에 대해 시정을 권고하거나 명령할 수 있으며, 사용자가 이에 따르지 않을 경우 행정적 제재가 부과된다.

3. 부당이득 반환 및 신의칙 문제

(1) 부당이득 반환 청구

- 무효인 약정에 근거하여 지급된 초과 급여에 대해 사용자가 반환을 청구할 수 있는지 문제 된다. 다만, 사용자가 위법함을 알고도 지급한 경우나 노사관계의 안정을 고려할 때 반환 청구가 제한될 여지는 있다.

(2) 신의칙 위반 여부

- 노동조합 B는 관행적 지급의 중단이 신의칙 위반이라 주장하나, 강행법규를 위반한 상태를 시정하기 위한 중단 행위는 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반한다고 볼 수 없다. 위법한 관행은 신뢰 보호의 대상이 되지 않기 때문이다.

V. 사안의 적용

1. 약정의 효력 및 임금 보전 요구의 부당성

- A사와 B사가 체결한 단체협약 중 근로시간 면제 한도를 초과하는 부분은 무효이다. 따라서 B사가 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해 추가적인 임금 보전을 요구하는 것은 법적 근거가 없으며, 사용자가 이에 응할 경우 오히려 부당노동행위 책임을 지게 된다.

2. 지원 중단 행위의 정당성

- A사가 노동청의 시정 권고에 따라 급여 및 운영비 지원을 중단한 것은 강행법규 준수를 위한 정당한 행위이다. 지난 2년간 지급해 온 관행이 있다 하더라도, 그것이 법정 한도를 위반한 것이라면 사용자는 이를 즉시 시정할 의무와 권리가 있다.

VI. 결론

- 근로시간 면제 법정 한도를 초과한 약정은 강행규정 위반으로 무효이며, 이를 초과하여 급여를 지급하는 행위는 부당노동행위(운영비 원조)에 해당한다. 사용자의 지급 중단은 위법 상태를 해소하기 위한 정당한 행위로서 신의칙에 반하지 않는다. 노사는 법령이 정한 테두리 내에서 근로시간 면제 제도를 운용함으로써 노동조합의 자주성과 노사관계의 건전성을 확보해야 한다.

《[문제12.6]

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 노동조합 B와 2024년 임금협상을 진행 중이다. 노동조합 B는 임금 10% 인상과 유급휴가 확대를 요구안으로 제시하였으나, A사는 최근 원자재 가격 상승과 수주 물량 감소로 경영상의 어려움이 크다는 이유만을 반복하며 구체적인 대안이나 근거 자료를 제시하지 않은 채 5회에 걸친 교섭 내내 동결 입장만을 고수하였다. 특히 A사의 대표이사는 노동조합의 교섭 요청에 대해 부장급 실무자에게 전권을 위임하지도 않은 상태에서 본인은 바쁘다는 핑계로 단 한 번도 교섭장에 나타나지 않았다. 이에 노동조합 B는 회사가 구체적인 자료 제시 없이 거부 의사만 밝히는 것은 성실교섭의무 위반이라고 주장하며 대표이사의 직접 참석과 재무제표 등 경영 자료의 공개를 요구하였다. 그러나 A사는 임금 결정은 경영권의 본질적 내용이며 자료 공개 여부 역시 회사의 자유라고 맞서며 이후 진행된 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 통보 없이 불참하였다.

(물음1) 사용자가 단체교섭에서 자신의 주장과 대비되는 노동조합의 요구안에 대해 구체적인 대안을 제시하지 않거나 자료 제공을 거부하는 행위가 노동조합법 제30조 및 제81조 제1항 제3호에서 금지하는 교섭 거부·해태에 해당하는지 여부를 논하시오.(25점)》

<문제12.6의 물음1> 단체교섭 중 사용자의 구체적 대안 제시 거부 및 경영 자료 제공 거부의 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 사용자인 A사가 임금협상 과정에서 경영상의 어려움만을 반복하며 구체적인 근거 자료나 대안을 제시하지 않은 채 동결 입장을 고수하고, 교섭 일시를 일방적으로 변경하는 등 통보 없이 교섭에 불참하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <이러한 사용자의 행동이 성실교섭의무 위반 및 부당노동행위에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 대표이사의 행위가 부당노동행위에 해당하는지 논한다.

II. 성실교섭의무와 부당노동행위의 관계

1. 노조법 제30조의 성실교섭의무

- 노조법 제30조 제1항은 노동조합과 사용자 또는 사용자단체가 신의에 따라 성실히 교섭하고 단체협약을 체결하여야 하며, 권한을 남용하여서는 안 된다고 규정하고 있다. 이는 단순히 교섭장에 출석하는 것뿐만 아니라 단체협약 체결을 위한 진지한 노력을 기울여야 함을 의미한다.

2. 노조법 제81조 제1항 제3호의 교섭 거부·해태

- 사용자가 정당한 이유 없이 단체교섭 또는 단체협약의 체결을 거부하거나 해태하는 행위는 부당노동행위로 금지된다. 형식적으로 교섭에 응하더라도 실질적으로는 협약을 체결할 의사가 전혀 없는 표면적 교섭의 경우에도 교섭 거부·해태가 성립할 수 있다.

III. 구체적 대안 제시 및 자료제공 의무에 관한 법리

1. 구체적 대안 제시의무

(1) 일반 원칙

- 성실교섭의무는 반드시 상대방의 요구를 수용하거나 타협안을 내놓아야 할 의무(결과 달성 의무)는 아니다. 그러나 상대방의 요구안에 대해 무조건적인 거부만을 반복하거나, 자신의 주장과 대비되는 합리적 근거가 담긴 대안을 제시하지 않는 행위는 성실교섭의무 위반의 징표가 될 수 있다.

(2) 판단 기준

- 판례는 사용자가 노동조합의 요구에 대해 수용할 수 없는 이유를 구체적으로 설명하지 않거나, 대안 없이 동결만을 고수하는 것이 전체적인 교섭 상황에 비추어 노동조합을 무력화하거나 교섭을 지연시킬 의도로 판단될 경우 부당노동행위를 인정한다.

2. 자료제공의무(정보제공의무)

(1) 법적 근거와 한계

- 노조법상 명문으로 자료제공의무가 규정되어 있지는 않으나, 성실교섭의무의 당연한 전제로서 인정된다. 사용자가 경영상의 어려움을 주장하며 요구를 거부할 때는 그 주장의 진실성을 입증할 수 있는 재무제표, 인건비 현황 등의 자료를 제공해야 할 의무가 있다.

(2) 거부의 정당성

- 다만, 해당 자료가 기업 비밀에 해당하거나 노동조합의 요구가 교섭과 직접 관련이 없는 경우, 또는 이미 충분한 정보가 공개되어 있는 경우에는 자료 제공 거부에 정당한 이유가 인정될 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 대안 미제시 및 자료 거부의 부당성

- A사는 경영상의 어려움을 이유로 임금 동결을 주장하면서도 이를 뒷받침할 재무제표 등 경영 자료의 공개를 거부하였다. 이는 노동조합이 사용자의 주장을 검증하고 합리적인 수정안을 마련할 기회를 박탈하는 행위이다. 경영권의 본질이라는 이유로 자료 공개를 거부하는 것은 성실교섭의무의 취지에 반하며, 구체적 대안 없이 5회 내내 동결 입장만 고수한 것은 표면적 교섭에 해당할 가능성이 매우 높다.

2. 교섭 태도 및 대표이사의 불참

(1) 대표이사의 참석 의무

- 사용자 측 대표자가 반드시 모든 교섭에 직접 참석해야 하는 것은 아니나, 전권을 위임하지 않은 상태에서 바쁘다는 이유로 단 한 번도 출석하지 않은 것은 교섭 의지의 결여로 볼 수 있다.

(2) 일방적 일시 변경 및 불참

- 노동조합과의 합의 없이 일방적으로 교섭 일시를 변경하거나 통보 없이 불참하는 행위는 노조법 제30조 제2항에서 금지하는 정당한 이유 없는 교섭 지연에 해당하며, 전체적으로 교섭 해태의 고의를 뒷받침하는 정황이다.

3. 부당노동행위 성립 여부

- A사의 행위는 단순히 경영상의 결단에 따른 거부가 아니라, 근거 제시와 대안 마련이라는 성실교섭의 핵심적 과정을 생략한 채 교섭을 형식화하고 있다. 따라서 이는 노조법 제81조 제1항 제3호에서 정한 정당한 이유 없는 교섭 거부·해태라는 부당노동행위에 해당한다.

V. 결론

- 사용자가 노동조합의 요구에 대해 구체적 대안을 제시하지 않거나, 자신의 주장을 뒷받침할 경영 자료 제공을 정당한 이유 없이 거부하는 행위는 노동법상 성실교섭의무를 위반한 것이며 부당노동행위에 해당한다. 사안의 A사는 자료 공개 거부뿐만 아니라 대표이사의 불참, 일방적인 교섭 지연 등을 병행하였으므로, 이는 노동조합의 교섭권을 침해하는 위법한 행위로 판단된다. 따라서 노동청이나 노동위원회는 A사에 대해 성실히 교섭에 임할 것과 필요한 자료를 제공할 것을 명하는 구제조치를 취할 수 있다.

《【문제12.6】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 노동조합 B와 2024년 임금협상을 진행 중이다. 노동조합 B는 임금 10% 인상과 유급휴가 확대를 요구안으로 제시하였으나, A사는 최근 원자재 가격 상승과 수주 물량 감소로 경영상의 어려움이 크다는 이유만을 반복하며 구체적인 대안이나 근거 자료를 제시하지 않은 채 5회에 걸친 교섭 내내 동결 입장만을 고수하였다. 특히 A사의 대표이사는 노동조합의 교섭 요청에 대해 부장급 실무자에게 전권을 위임하지도 않은 상태에서 본인은 바쁘다는 핑계로 단 한 번도 교섭장에 나타나지 않았다. 이에 노동조합 B는 회사가 구체적인 자료 제시 없이 거부 의사만 밝히는 것은 성실교섭의무 위반이라고 주장하며 대표이사의 직접 참석과 재무제표 등 경영 자료의 공개를 요구하였다. 그러나 A사는 임금 결정은 경영권의 본질적 내용이며 자료 공개 여부 역시 회사의 자유라고 맞서며 이후 진행된 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 통보 없이 불참하였다.

(물음2) 단체교섭의 당사자인 사용자가 교섭 권한이 없는 하급자에게 교섭을 위임하거나 특별한 사정 없이 교섭 일시에 불참하는 행위가 정당한 이유 있는 교섭 거부로 인정될 수 있는지 판단하고, 이 경우 성실교섭의무 위반의 판단 기준을 설명하시오.(25점)》

<문제12.6의 물음2> 교섭 권한 없는 자로의 위임 및 교섭 불참과 성실교섭의무 위반의 판단 기준

I. 문제의 제기

- 사안은 A사의 대표이사가 부장급 실무자에게 전권을 위임하지 않은 채 교섭에 불참하고, 이후 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 무단 불참한 행위가 노조법 제30조의 성실교섭의무 및 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위에 해당하는지를 묻고 있다. 특히 <사용자가 교섭 권한을 부여하지 않은 하급자를 내보내거나 고의적으로 교섭을 지연시키는 행위가 정당한 이유 없는 교섭 거부로 평가될 수 있는지>가 쟁점이다. 이하에서는 사안을 기초로 성실교섭의무 위반의 판단 기준에 대해 설명한다.

II. 단체교섭 권한의 위임과 성실교섭의무

1. 교섭 권한 위임의 법리와 한계

(1) 위임의 가능성

- 사용자는 노조법 제29조 제3항에 따라 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 권한을 타인에게 위임할 수 있다. 이는 반드시 외부 전문가뿐만 아니라 내부 임직원에게도 가능하다.

(2) 실질적 권한 부여의 필요성

- 권한 위임이 성실교섭의무를 면탈하는 수단으로 악용되어서는 안 된다. 따라서 위임을 받은 자는 교섭 안전에 대하여 결정할 수 있는 실질적인 권한을 부여받아야 한다. 결정권이 전혀 없는 자를 형식적으로 교섭장에 내보내고, 모든 사안에 대해 '본사의 승인이 필요하다'거나 '대표이사의 결정이 있어야 한다'는 이유로 확답을 회피하는 행위는 사실상 교섭을 거부하는 것과 다름없다.

2. 하급자 위임의 정당성 판단

(1) 직급과 권한의 비례성

- 단순히 직급이 낮다는 이유만으로 위임이 부적절하다고 단정할 수는 없다. 그러나 사안과 같이 대표이사가 '본인은 바쁘다'는 핑계로 불참하면서도 실무자에게 전권을 위임하지 않은 채 교섭에 임하게 하는 것은 성실교섭의무 위반의 강력한 징표가 된다.

(2) 교섭의 교착과 사용자 태도

- 노동조합이 대표이사의 직접 참여를 요구할 권리가 법적으로 당연히 보장되는 것은 아니나, 하급자와의 교섭에서 진척이 없고 하급자가 결정권이 없음을 자인하는 상황임에도 대표이사가 참여를 거부하는 것은 정당한 이유 없는 교섭 해태에 해당한다.

III. 교섭 일시 변경 및 불참의 위법성

1. 교섭 일시 및 장소의 결정

- 단체교섭의 일시, 장소, 방법 등은 노사 양측의 합의에 의해 결정되는 것이 원칙이다. 어느 일방이 자기에게 유리한 일시나 장소만을 고집하거나, 이미 합의된 교섭 일정을 정당한 사유 없이 파기하는 것은 신의칙에 반하는 행위이다.

2. 정당한 이유 없는 불참 및 지연

(1) 정당한 이유의 범위

- 교섭 거부의 정당한 이유는 교섭 당시의 구체적 상황을 고려하여 판단해야 한다. 단순히 업무가 바쁘다거나 노동조합의 요구가 무리하다는 주장은 정당한 이유가 될 수 없다. 객관적으로 교섭이 불가능한 긴박한 경영상의 사정이나 노동조합 측의 폭력적 행위 등 특별한 사정이 있어야 한다.

(2) 일방적 변경 및 무단 불참

- 사용자가 노동조합의 교섭 요청에 대하여 성실하게 일정을 조율하지 않고 일방적으로 통보 후 변경하거나, 약속된 시간에 아무런 연락 없이 불참하는 행위는 노동조합의 교섭권을 무력화하려는 의도가 있는 것으로 간주되어 교섭 거부·해태의 부당노동행위를 구성한다.

IV. 성실교섭의무 위반의 구체적 판단 기준

1. 종합적 판단 원칙 ★

- 성실교섭의무 위반 여부는 특정 행위 하나만으로 판단하는 것이 아니라 교섭의 전 과정, 노사 양측의 태도, 교섭의 횟수와 기간, 제시된 안건의 성격 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 주요 판단 지표

(1) 협약 체결 의사의 유무

- 형식적으로 교섭장에 출석했다라도 실질적으로 합의에 이를 의사 없이 노동조합의 요구를 일축하거나 지연시키려는 태도가 명백한지 여부를 본다.

(2) 정보 공유 및 성실한 설명

- 자신의 주장에 대한 합리적인 근거를 제시하고 노동조합의 질문이나 요구에 대해 진지하게 답변하고 설명했는지 여부가 중요하다.

(3) 노동조합의 실체 인정

- 단체교섭을 통해 근로조건을 결정하려는 태도를 보이는지, 아니면 노동조합을 대화 상대방으로 인정하지 않고 무시하려 하는지를 평가한다.

V. 사안의 적용

1. 권한 없는 위임의 위법성

- A사의 대표이사가 부장급 실무자에게 전권을 위임하지 않은 상태에서 교섭장에 나타나지 않은 것은 실질적 교섭을 불가능하게 만드는 행위이다. 이는 노동조합으로 하여금 결정권이 없는 상대와 무의미한 대화를 반복하게 하여 교섭력을 약화시키려는 의도로 판단되므로 정당한 이유 있는 교섭 거부로 인정될 수 없다.

2. 일방적 일정 변경 및 무단 불참의 위법성

- A사가 임금 결정이 경영권의 본질이라는 자의적 판단 하에 교섭 일시를 일방적으로 변경하고 불참한 것은 노조법 제30조 제2항에서 금지하는 정당한 이유 없는 교섭 지연에 해당한다. 사용자가 주장하는 경영권의 논리는 단체교섭 자체를 거부할 명분이 되지 못한다.

3. 성실교섭의무 위반 판정

- 사안에서 A사는 교섭 초기부터 자료 제공을 거부하고, 교섭 주체의 결격과 교섭 일정의 방해를 병행하였다. 이러한 일련의 행위는 전체적으로 보아 단체협약 체결을 위한 진지한 노력이 전혀 없는 표면적 교섭에 해당하며, 노조법 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위가 성립한다.

VI. 결론

- 사용자가 결정권 없는 하급자에게 교섭을 맡기고 대표이사가 참가를 거부하거나, 합리적 이유 없이 교섭 일정을 파기하는 행위는 정당한 이유 있는 교섭 거부로 인정될 수 없다. 성실교섭의무는 노사가 대등한 지위에서 실질적인 합의를 이끌어낼 것을 요구하므로, 사용자는 교섭 권한을 명확히 부여하고 성실하게 일정에 임해야 할 법적 의무가 있다. 따라서 A사의 행위는 부당노동행위로서 노동위원회의 구제 대상이 된다.

<제13장 단체협약.제02절 단체협약의 성립>

[예상][2][13.02-1]단체협약의 성립요건인 서면 작성 및 서명·날인의 법적 의미와 자필 서명의 효력

《【문제13.2】

<사례>

IT 솔루션 업체인 A사의 노사는 수개월간의 교섭 끝에 2024년도 임금 및 단체협약 갱신안에 합의하였다. A사의 대표이사과 노동조합 B의 위원장은 교섭 마지막 날 합의된 내용을 정리한 노사합의서를 작성하였다. 해당 합의서에는 임금 인상률, 복지 포인트 지급 등 핵심 사항이 명시되었고, 두 당사자는 합의서 끝부분에 각자의 이름을 타이핑한 후 도장을 찍는 대신 자필로 서명하였다. 그러나 이후 노동조합 B의 내부 규약에 명시된 조합원 찬반투표(인준투표) 과정에서 해당 합의안이 부결되자, 노동조합 B는 인준투표 부결로 인해 단체협약은 성립하지 않았으므로 재교섭을 해야 한다고 주장하였다. 반면 A사는 이미 노사 대표자가 서명하여 합의가 완료되었으며, 서면으로 작성된 합의서는 명칭과 상관없이 단체협약으로서 효력이 있다고 맞서고 있다. 또한 노동조합 B의 일부 조합원들은 서명만 있고 날인이 없으므로 노동조합법상 형식을 갖추지 못한 무효인 협약이라고 주장하며 협약의 성립 자체를 부정하고 있다.

(물음1) 노동조합법 제31조 제1항에서 규정하는 단체협약의 성립요건인 서면 작성과 서명 또는 날인의 의미를 검토하고, 사례에서 자필 서명만 있고 도장이 찍히지 않은 노사합의서가 법적 요건을 충족한 단체협약으로 인정될 수 있는지 논하시오.(25점)》

<문제13.2의 물음1> 단체협약의 성립요건인 서면 작성 및 서명·날인의 법적 의미와 자필 서명의 효력

I. 문제의 제기

- 사안은 IT 솔루션 업체인 A사의 노사가 임금 및 단체협약 갱신안에 합의한 후 작성한 노사합의서의 법적 효력이 문제된다. 특히 <해당 합의서에 인장 날인 없이 자필 서명만 되어 있는 상황에서 이를 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제31조 제1항이 정한 엄격한 요식주의 요건을 충족한 것으로 볼 수 있는지>, 그리고 <명칭이 합의서임에도 불구하고 단체협약으로서의 실체를 인정할 수 있는지>가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 이러한 노사합의서가 단체협약으로 인정될 수 있는지 논한다.

II. 단체협약의 성립요건으로서의 요식주의

1. 단체협약의 의의 및 성립요건

- 노조법 제31조 제1항은 단체협약은 서면으로 작성하여 당사자 쌍방이 서명 또는 날인하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 단체협약의 내용을 명확히 함으로써 장래의 분쟁을 방지하고, 단체협약이 가지는 강행적·직속적 효력을 고려하여 그 체결 여부를 신중하게 결정하도록 하기 위함이다.

2. 서면 작성의 의미

(1) 서면성

- 단체협약은 구두 합의만으로는 성립할 수 없으며 반드시 문서의 형태를 갖추어야 한다. 이는 노사 간의 합의 사항을 객관적으로 증명하기 위한 필수적 절차이다.

(2) 명칭의 무관성

- 서면의 명칭이 반드시 단체협약일 필요는 없다. 판례에 따르면 노사합의서, 결의서, 의사록 등 명칭 여하를 불문하고 근로조건 등에 관한 노사 간의 합의가 담겨 있고 서명 또는 날인의 요건을 갖추었다면 단체협약으로서의 효력이 인정된다.

3. 서명 또는 날인의 의미

(1) 선택적 요건

- 법문상 서명 또는 날인이라고 규정되어 있으므로, 서명과 날인을 반드시 병행해야 하는 것은 아니다. 즉, 서명만 하거나 혹은 날인만 하더라도 법적 요건은 충족된다.

(2) 서명의 개념

- 서명이란 본인이 자기의 이름을 직접 적는 자필 서명(Signature)을 의미한다. 이는 당해 서면이 본인의 의사에 의해 작성되었음을 확인하는 행위이다.

(3) 날인의 개념

- 날인이란 인장을 찍는 행위를 의미한다. 한국의 법 문화에서 서명보다 날인을 중시하는 경향이 있으나, 노조법은 서명만으로도 충분한 효력을 부여하고 있다.

III. 자필 서명의 법적 효력 및 판례의 태도

1. 엄격한 요식주의의 적용

- 단체협약은 근로자의 근로조건에 직접적인 영향을 미치므로 법이 정한 요식성을 엄격하게 요구한다. 판례는 노사 쌍방의 대표자가 합의서 본문에 이름을 타이핑한 후 그 옆에 인장을 찍지 않고 자필로 서명만 한 경우에도, 그것이 대표자의 진정한 의사에 의한 것이라면 노조법 제31조 제1항의 요건을 갖춘 것으로 본다.

2. 서명과 날인의 병행 여부

(1) 법문의 해석

- 과거 노조법은 서명 및 날인으로 규정된 적이 있었으나, 현행법은 서명 또는 날인으로 규정하여 요건을 완화하였다. 따라서 도장을 찍지 않았다는 사실만으로 협약의 성립을 부정할 수는 없다.

(2) 기명날인과의 구별

- 성명만 타이핑하고 서명도 없고 날인도 없는 경우에는 단체협약으로서 성립할 수 없다. 그러나 성명이 타이핑된 상태에서 그 옆에 자필 서명이 이루어졌다면 이는 명확한 서명 행위로 인정된다.

IV. 사안의 적용

1. 노사합의서의 서면성 검토

- A사와 노동조합 B의 대표자는 수개월간의 교섭 끝에 임금 인상률, 복지 포인트 지급 등 구체적인 합의 사항을 문서로 정리하였다. 비록 명칭은 노사 합의서이나, 그 내용이 근로조건의 유지 및 개선에 관한 사항을 담고 있으므로 노조법상의 서면 요건을 충족한다.

2. 서명 또는 날인 요건의 충족 여부

(1) 자필 서명의 효력

- A사의 대표이사와 노동조합 위원장은 합의서 끝부분에 각자의 이름을 타이핑한 후 자필로 서명하였다. 이는 법이 규정한 서명 또는 날인 중 서명을 이행한 것에 해당한다.

(2) 날인 부재의 영향

- 노동조합 B의 일부 조합원들은 서명만 있고 날인이 없으므로 무효라고 주장하나, 법문상 서명과 날인은 선택적 관계에 있다. 따라서 도장을 찍지 않았다는 사정은 단체협약의 성립에 아무런 장애가 되지 않는다.

3. 조합원 찬반투표 부결의 영향

- 단체협약은 노사 대표자가 서명 또는 날인함으로써 즉시 성립하고 효력이 발생한다. 노동조합 내부 규약에 인준투표 절차가 있더라도, 이미 대표자가 서명하여 협약이 체결된 이상 사후적으로 인준투표가 부결되었다는 사정만으로 기체결된 단체협약의 효력이 소멸하거나 무효가 되는 것은 아니다. 이는 대표권 제한의 문제로 다루어질 수는 있으나, 체결된 협약 자체의 성립 요건을 부정할 사유는 아니다.

V 결론

- 노조법 제31조 제1항의 성립요건은 단체협약의 진정성을 확보하기 위한 장치로서, 서명과 날인은 양자택일적인 요건이다. 사안의 노사합의서는 비록 도장 날인은 없으나 대표자들의 자필 서명이 포함되어 있으며, 실질적으로 근로조건에 관한 합의를 담고 있는 서면이므로 법적 요건을 완비한 유효한 단체협약으로 인정된다. 따라서 노동조합 B의 재교섭 주장은 법적 근거가 부족하며, 해당 합의서는 유효하게 성립하여 단체협약으로 인정될 수 있다.

《【문제13.2】

<사례>

IT 솔루션 업체인 A사의 노사는 수개월간의 교섭 끝에 2024년도 임금 및 단체협약 갱신안에 합의하였다. A사의 대표이사와 노동조합 B의 위원장은 교섭 마지막 날 합의된 내용을 정리한 노사합의서를 작성하였다. 해당 합의서에는 임금 인상률, 복지 포인트 지급 등 핵심 사항이 명시되었고, 두 당사자는 합의서 끝부분에 각자의 이름을 타이핑한 후 도장을 찍는 대신 자필로 서명하였다. 그러나 이후 노동조합 B의 내부 규약에 명시된 조합원 찬반투표(인준투표) 과정에서 해당 합의안이 부결되자, 노동조합 B는 인준투표 부결로 인해 단체협약은 성립하지 않았으므로 재교섭을 해야 한다고 주장하였다. 반면 A사는 이미 노사 대표자가 서명하여 합의가 완료되었으며, 서면으로 작성된 합의서는 명칭과 상관없이 단체협약으로서 효력이 있다고 맞서고 있다. 또한 노동조합 B의 일부 조합원들은 서명만 있고 날인이 없으므로 노동조합법상 형식을 갖추지 못한 무효인 협약이라고 주장하며 협약의 성립 자체를 부정하고 있다.

(물음2) 노동조합 규약상 인준투표제가 존재하는 경우, 노사 대표자가 합의한 후 조합원 투표에서 부결된 사실이 단체협약의 성립 및 효력 발생에 어떠한 영향을 미치는지 판례의 입장을 중심으로 서술하시오.(25점)》

<문제13.2의 물음2> 조합원 인준투표 부결이 단체협약의 성립 및 효력 발생에 미치는 영향

I. 문제의 제기

- 사안은 노동조합 B의 규약에 인준투표제가 명시되어 있음에도 불구하고, 노사 대표자가 단체협약안에 서명한 이후 실시된 조합원 찬반투표에서 해당 안건이 부결된 경우이다. 이때 노동조합 측은 인준투표 부결을 근거로 협약의 불성립과 재교섭을 주장하고 있으나, 사용자 측은 이미 대표자의 서명으로 협약이 유효하게 성립되었다고 맞서고 있다. 이에 따라 <인준투표제가 대표자의 단체협약 체결권을 전면적·포괄적으로 제한할 수 있는지>, 그리고 <투표 부결이 이미 체결된 협약의 효력을 소급하여 무효화할 수 있는지> 여부가 핵심적인 쟁점이 된다. 이하에서는 이러한 인준투표 부결이 단체협약의 성립 및 효력에 어떠한 영향을 미치는지 서술한다.

II. 단체교섭 및 체결권의 주체와 한계

1. 대표자의 단체협약 체결권

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제16조 제1항 및 제29조 제1항에 의하면 노동조합의 대표자는 노동조합을 대표하여 사용자 또는 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다. 이는 법에 의해 부여된 고유한 권한으로서, 노동조합의 의사를 대외적으로 표시하고 법적 구속력을 발생시키는 기초가 된다.

2. 인준투표제의 의의

- 인준투표제란 노사 대표자가 합의한 단체협약안에 대하여 최종적으로 조합원 총회의 찬반투표를 거쳐 확정하도록 하는 제도를 말한다. 이는 노동조합 내부의 민주적 의사결정을 강화하기 위한 장치로 활용된다.

III. 인준투표제와 대표권 제한에 관한 판례의 입장

1. 대표권의 전면적·포괄적 제한 금지

- 판례는 노동조합의 규약에서 단합 체결 시 총회의 의결을 거쳐야 한다거나 인준투표를 거쳐야 한다고 규정하여 대표자의 체결권을 전면적·포괄적으로 제한하는 것은 노조법 제29조 제1항의 취지에 반하여 허용되지 않는다고 본다. 노동조합의 대표자가 단체교섭의 결과에 따라 독자적으로 결단하여 단체협약을 체결할 수 있는 권한을 사실상 박탈하는 것은 법상 대표자의 지위를 형해화하기 때문이다.

2. 절차적 권고로서의 성격

- 판례는 인준투표제를 노동조합 내부의 민주적 절차로서 존중하되, 이를 대외적인 체결권의 성립 요건으로 보지 않는다. 즉, 규약에 인준투표제가 명시되어 있더라도 이는 노동조합 내부의 의사결정 절차에 불과하며, 이를 거치지 않았거나 부결되었다고 해서 대표자가 대외적으로 행사한 체결권의 효력이 당연히 부정되는 것은 아니다.

3. 신의성실의 원칙과 인준투표제

- 노동조합 대표자가 교섭 과정에서 인준투표를 거칠 것임을 미리 예고하거나 사용자와 합의한 경우라 하더라도, 판례는 그러한 합의 자체가 대표자의 법정 체결권을 포기하게 하거나 제한하는 효력을 갖지 않는다고 본다. 따라서 인준투표 부결을 이유로 이미 체결된 협약의 이행을 거부하거나 재교섭을 강요하는 것은 신의성실의 원칙에도 반할 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약의 성립 여부

- A사의 대표이사와 노동조합 B의 위원장은 노조법 제31조 제1항이 정한 서면 작성 및 서명 요건을 갖추어 노사합의서를 작성하였다. 판례의 입장에 비추어 볼 때, 노동조합 위원장은 대외적인 단체협약 체결권을 가진 주체이므로, 그가 서명한 시점에 단체협약은 유효하게 성립한 것으로 보아야 한다.

2. 인준투표 부결의 영향 분석

(1) 대외적 효력의 유지

- 노동조합 B의 규약에 인준투표제가 존재하고 실제로 부결되었다 하더라도, 이는 노동조합 내부의 의사수렴 절차에 관한 문제일 뿐이다. 판례에 따르면 이러한 내부 절차의 흠결이나 부결 사실이 이미 대외적으로 표시된 대표자의 체결 행위를 무효로 만들지 않는다.

(2) 재교섭 의무의 부존재

- 이미 유효한 단체협약이 성립되었으므로 사용자인 A사는 동일한 사항에 대하여 다시 교섭에 응할 법적 의무가 없다. 노동조합 B가 부결을 이유로 재교섭을 주장하는 것은 법적으로 수용되기 어렵다.

3. 대표자의 책임 문제

- 인준투표 부결에도 불구하고 단체협약을 체결한 위원장은 노동조합 내부적으로 규약 위반에 따른 정치적·민사적 책임을 질 수 있으나, 이는 노동조합 내부의 자치적 해결 영역에 속할 뿐 대외적인 협약의 효력에는 영향을 미치지 않는다.

V. 결론

- 노동조합 규약상의 인준투표제는 노동조합 내부의 민주성을 제고하기 위한 제도적 장치이나, 그것이 노조법상 부여된 대표자의 단체협약 체결권을 원천적으로 제한하거나 박탈할 수는 없다는 것이 판례의 확립된 입장이다. 따라서 사안에서 노사 대표자가 합의서에 자필 서명함으로써 단체협약은 이미 성립하였으며, 사후에 실시된 인준투표에서 부결되었다는 사실만으로는 단체협약의 성립이 부정되거나 효력이 상실되지 않는다. 결론적으로 A사의 주장대로 해당 합의서는 유효하며, 노동조합 B의 재교섭 요구는 정당한 근거가 없다고 판단된다.

<제13장 단체협약.제04절 평화의무>

[예상][2][13.04-1]평화의무의 개념, 근거 및 명시적 조항 부재 시 인정 여부

《【문제13.4】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사와 노동조합 D는 2024년 1월 1일, 유효기간을 2년으로 하는 단체협약을 체결하였다. 해당 단체협약에는 임금 체계 개편과 복리후생 증진에 관한 상세한 합의 사항이 포함되어 있었다. 그러나 협약 체결 후 6개월이 지난 시점에서 인근 경쟁업체들의 임금이 대폭 인상되자, 노동조합 D는 물가 상승과 주변 업체와의 형평성을 고려할 때 기존 협약에 명시된 임금 인상분은 현실적이지 않다고 주장하며 추가적인 임금 인상을 요구하는 특별교섭을 신청하였다. C사가 이미 유효한 단체협약이 존재하므로 차기 갱신 시점까지는 임금 조건을 변경할 수 없다며 교섭을 거부하자, 노동조합 D는 조합원 찬반투표를 거쳐 전면 파업에 돌입하였다. 이에 C사는 노동조합 D의 파업이 단체협약상 명시적인 쟁의행위 금지 조항은 없더라도 단체협약의 본질상 인정되는 평화의무를 위반한 불법 쟁의행위라고 주장하며, 노동조합을 상대로 손해배상을 청구하고 쟁의행위 중단 가처분을 신청하였다.

(물음1) 단체협약의 효력으로서 인정되는 평화의무의 개념과 근거를 서술하고, 사례와 같이 단체협약에 명시적인 평화유지 조항이 없는 경우에도 평화의무가 인정될 수 있는지 여부를 논하시오.(25점)》

<문제13.4의 물음1> 평화의무의 개념, 근거 및 명시적 조항 부재 시 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 유효기간이 남아 있는 단체협약이 존재함에도 불구하고, 노동조합 D가 임금 인상을 요구하며 파업에 돌입한 경우이다. 이때 <단체협약 내에 쟁의행위를 금지하는 명시적인 평화유지 조항이 없음에도 불구하고, 사용자인 C사가 평화의무 위반을 근거로 손해배상을 청구할 수 있는지>가 관건이다. 이를 해결하기 위해서는 평화의무의 법적 성격과 근거, 그리고 묵시적 평화의무의 인정 여부에 관한 판례의 태도를 명확히 파악해야 한다. 이하에서는 평화유지 조항이 없는 경우에도 평화의무가 인정될 수 있는지 여부를 논한다.

II. 평화의무의 개념과 근거

1. 평화의무의 개념

- 평화의무란 단체협약의 유효기간 동안 협약에서 이미 정한 사항의 개정이나 폐지를 목적으로 하는 쟁의행위를 하지 않을 의무를 의미한다. 이는 단체협약이 가지는 평화유지적 기능을 법적으로 보장하기 위한 개념이다.

2. 평화의무의 법적 근거

(1) 협약 성실히 이행 의무

- 단체협약은 노사 양 당사자의 합의에 의해 성립된 계약으로서, 그 유효기간 동안 성실히 이행되어야 한다. 이미 합의된 사항에 대해 유효기간 중 다시 다투는 것은 신의성실의 원칙에 반한다.

(2) 단체협약의 본질적 기능

- 단체협약은 노사관계의 안정과 평화를 도모하는 것을 목적으로 한다. 따라서 단체협약이 체결되었다는 것은 그 유효기간 동안 협약 사항에 대해 분쟁을 중단하겠다는 묵시적 합의를 내포하고 있다고 보는 것이 타당하다.

III. 평화의무의 성질과 범위

1. 상대적 의무

- 평화의무는 모든 쟁의행위를 전면적으로 금지하는 절대적 의무가 아니라, 협약에서 이미 결정된 사항에 대해서만 쟁의행위를 제한하는 상대적 의무이다. 따라서 단체협약에 포함되지 않은 새로운 사항에 대한 교섭이나 쟁의행위는 평화의무 위반으로 보지 않는다.

2. 본질적 효력 (묵시적 평화의무)

- 판례는 평화의무를 단체협약의 본질적 효력으로 본다. 즉, 단체협약에 쟁의행위 금지에 관한 명시적인 규정이 없더라도, 단체협약이 체결된 이상 당연히 발생하는 의무라고 해석한다. 이는 노사관계의 예측 가능성을 높이고 불필요한 분쟁의 반복을 방지하기 위함이다.

IV. 명시적 조항 부재 시의 평화의무 인정 여부

1. 판례의 입장

- 판례는 단체협약에 명문 규정이 없더라도 평화의무를 인정하는 태도를 견지한다. 단체협약의 유효기간 중에는 협약 소정 사항의 개폐를 요구하는 쟁의행위를 하지 않기로 하는 이른바 평화의무가 단체협약의 본질상 당연히 수반되는 것이라고 판시하였다. 따라서 명시적 조항의 유무와 관계없이 평화의무는 인정된다.

2. 평화의무 위반의 효과

- 평화의무를 위반한 쟁의행위는 정당성을 상실한 불법 쟁의행위가 된다. 쟁의행위의 목적이 단체협약의 유효기간 중 그 개폐를 목적으로 하는 것이라면, 비록 절차적 요건을 갖추었더라도 그 수단과 방법의 정당성을 따지기에 앞서 목적의 정당성이 부정되기 때문이다.

V. 사안의 적용

1. 평화의무의 발생

- C사와 노동조합 D는 2024년 1월 1일에 유효기간 2년의 단체협약을 체결하였으므로, 2025년 12월 31일까지는 해당 협약에 포함된 임금 체계 등에 관하여 평화의무가 발생한다. 명시적인 평화유지 조항이 없더라도 단체협약의 본질상 묵시적 평화의무가 인정된다.

2. 노동조합 D의 쟁의행위 성격

- 노동조합 D의 파업 목적은 협약 체결 6개월 만에 임금 인상분을 변경하려는 것이다. 이는 이미 합의된 단체협약 사항의 개정을 목적으로 하는 것이므로 명백한 평화의무 위반에 해당한다. 인근 업체의 임금 인상이나 물가 상승과 같은 사정만으로는 평화의무를 해제할 만한 중대한 사정변경으로 보기 어렵다는 것이 일반적인 견해이다.

3. 법적 책임의 성립

- 평화의무를 위반한 쟁의행위는 정당성이 없는 불법행위를 구성한다. 따라서 사용자인 C사는 노동조합을 상대로 불법 쟁의행위에 기한 손해배상을 청구할 수 있으며, 법원에 쟁의행위 중단 가처분을 신청하는 것 또한 법리적으로 타당하다.

VI. 결론

- 단체협약상 평화의무는 노사 간의 신의칙과 협약의 평화유지적 본질에서 도출되는 당연한 효력이다. 판례의 확립된 입장에 따르면 단체협약 내에 별도의 쟁의행위 금지 조항이 없더라도 묵시적으로 평화의무는 인정된다. 사안의 경우 노동조합 D가 유효기간 중 임금 인상을 목적으로 파업을 강행한 것은 평화의무를 위반한 것으로서 정당성이 없는 쟁의행위에 해당하며, 이에 따른 민사상 책임을 면하기 어려울 것으로 판단된다.

<제13장 단체협약.제04절 평화의무>

[예상][2][13.04-2]평화의무 위반 쟁의행위의 정당성 유무 및 법적 책임

《【문제13.4】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사와 노동조합 D는 2024년 1월 1일, 유효기간을 2년으로 하는 단체협약을 체결하였다. 해당 단체협약에는 임금 체계 개편과 복리후생 증진에 관한 상세한 합의 사항이 포함되어 있었다. 그러나 협약 체결 후 6개월이 지난 시점에서 인근 경쟁업체들의 임금이 대폭 인상되자, 노동조합 D는 물가 상승과 주변 업체와의 형평성을 고려할 때 기존 협약에 명시된 임금 인상분은 현실적이지 않다고 주장하며 추가적인 임금 인상을 요구하는 특별교섭을 신청하였다. C사가 이미 유효한 단체협약이 존재하므로 차기 갱신 시점까지는 임금 조건을 변경할 수 없다며 교섭을 거부하자, 노동조합 D는 조합원 찬반투표를 거쳐 전면 파업에 돌입하였다. 이에 C사는 노동조합 D의 파업이 단체협약상 명시적인 쟁의행위 금지 조항은 없더라도 단체협약의 본질상 인정되는 평화의무를 위반한 불법 쟁의행위라고 주장하며, 노동조합을 상대로 손해배상을 청구하고 쟁의행위 중단 가처분을 신청하였다.

(물음2) 노동조합 D가 유효기간 중에 임금 인상을 요구하며 파업을 실시한 행위가 평화의무 위반에 해당하는지 판단하고, 만약 평화의무 위반이 인정된다면 그 쟁의행위의 정당성 유무 및 노동조합이 부담하게 될 법적 책임에 대하여 설명하시오.(25점)》

<문제13.4의 물음2> 평화의무 위반 쟁의행위의 정당성 유무 및 법적 책임`

I. 문제의 제기

- 사안은 유효기간이 1년 6개월가량 남은 단체협약이 존재함에도 불구하고, 노동조합 D가 물가 상승과 형평성을 이유로 임금 인상을 요구하며 파업에 돌입한 상황이다. 쟁점으로 <명시적 조항이 없더라도 묵시적 평화의무 위반이 성립하는지>, <평화의무 위반이 쟁의행위의 목적의 정당성에 어떠한 영향을 미치는지>, <정당성 없는 쟁의행위로 인해 노동조합이 부담해야 하는 손해배상 및 가처분 등의 법적 책임 범위> 등을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 설명한다.

II. 평화의무 위반 여부에 대한 판단

1. 평화의무의 성격과 성립

(1) 묵시적 평화의무의 인정

- 단체협약은 노사 양 당사자가 일정 기간 노동조건을 확정 짓고 분쟁을 중단하기로 합의한 결과물이다. 판례는 단체협약에 명시적인 평화유지 조항이 없더라도, 단체협약의 본질적 기능인 평화유지적 효력에 비추어 유효기간 중에는 협약 사항의 개정이나 폐지를 목적으로 하는 쟁의행위를 하지 않을 묵시적 평화의무가 당연히 수반된다고 본다.

(2) 상대적 의무로서의 범위

- 평화의무는 단체협약에서 이미 정한 사항에 한하여 적용되는 상대적 의무이다. 사안에서 노동조합 D가 요구하는 임금 인상은 2024년 1월 1일 체결된 단체협약에 이미 상세히 포함된 사항이므로 평화의무의 적용 대상에 해당한다.

2. 사안의 경우

- 노동조합 D는 인근 업체의 임금 대폭 인상이라는 외부적 요인을 이유로 특별교섭을 신청하고 파업을 실시하였다. 그러나 이는 단체협약의 유효기간 중에 기존 협약 내용을 변경하려는 시도이다. 판례의 태도에 비추어 볼 때, 단순한 경제 상황의 변동이나 타사와의 형평성 문제는 평화의무를 해제할 만한 사정변경의 원칙이 적용되기 어렵다. 따라서 노동조합 D의 파업은 묵시적 평화의무를 위반한 행위로 판단된다.

III. 쟁의행위의 정당성 유무

1. 목적의 정당성 판단 기준

- 쟁의행위가 정당성을 갖추기 위해서는 목적, 시기·절차, 수단·방법의 정당성을 모두 확보해야 한다. 특히 목적의 정당성과 관련하여, 단체협약에 의해 이미 확정된 근로조건을 유효기간 중에 개폐하기 위한 쟁의행위는 단체협약의 평화유지적 기능을 파괴하는 행위로서 그 정당성이 부정된다.

2. 정당성 상실 여부

(1) 판례의 태도

- 판례는 평화의무에 위반하여 실시된 쟁의행위는 노사관계의 신의성실 원칙에 반하고, 단체협약에 의하여 평화적으로 해결하기로 합의된 사항을 힘에 의하여 타파하려는 것이므로 정당성이 없다고 일관되게 판시하고 있다.

(2) 사안에의 적용

- 노동조합 D의 파업은 찬반투표 등 절차적 요건을 준수하였을지라도, 목적 자체가 평화의무 위반에 해당하므로 정당성을 상실한 불법 쟁의행위가 된다. 단체협약의 구속력을 부정하는 쟁의행위는 노동법 질서 내에서 보호받을 수 없기 때문이다.

IV. 노동조합이 부담하게 될 법적 책임

1. 민사상 책임

(1) 손해배상책임

- 정당성 없는 쟁의행위로 인해 사용자인 C사가 입은 생산 차질 및 고정비 지출 등의 손해에 대하여 노동조합 D는 민법 제750조에 따른 불법행위 책임을 부담한다. 다만, 최근 판례 경향에 따라 개별 조합원의 책임 범위는 귀책 사유와 기여도에 따라 제한될 수 있으나, 쟁의행위를 주도한 노동조합 자체의 배상 책임은 면하기 어렵다.

(2) 쟁의행위 중단 가처분

- C사는 불법 쟁의행위의 계속으로 인한 회복하기 어려운 손해를 방지하기 위해 법원에 쟁의행위 금지 가처분을 신청할 수 있다. 평화의무 위반이 명백한 경우 법원은 이를 인용할 가능성이 매우 높다.

2. 형사상 책임

- 노동조합 D의 전면 파업이 사용자의 자유로운 의사를 제압할 정도의 위력을 행사하여 사업 운영에 심대한 혼란이나 막대한 손해를 초래한 경우, 형법상 업무방해죄가 성립할 수 있다. 평화의무 위반은 목적의 정당성을 결여한 것이므로 위법성이 조각되지 않는다.

3. 행정상 및 징계 책임

(1) 행정상 책임

- 노동위원회에 의한 중재나 조정 과정에서 불리한 판단을 받을 수 있으며, 공권적 견지에서 노조법 위반에 따른 행정적 제재의 대상이 될 수 있다.

(2) 조합원 및 간부에 대한 징계

- 회사는 불법 파업을 주도한 노동조합 간부나 적극 참여한 조합원에 대하여 단체협약이나 취업규칙이 정한 바에 따라 해고를 포함한 징계 처분을 내릴 수 있다. 평화의무 위반은 징계의 정당한 사유로 인정된다.

V. 결론

- 노동조합 D가 유효기간 중 임금 인상을 요구하며 파업한 행위는 단체협약의 본질상 인정되는 묵시적 평화의무를 위반한 것이다. 판례에 따르면 이러한 쟁의행위는 목적의 정당성이 결여되어 전체적으로 불법 쟁의행위에 해당한다. 따라서 노동조합 D는 C사가 입은 경제적 손실에 대한 손해배상책임을 지게 되며, 업무방해죄 등 형사적 책임과 더불어 주동자에 대한 징계 책임을 면할 수 없다. 또한 C사의 쟁의행위 중단 가처분 신청 역시 법리적 타당성을 갖춘 것으로 판단된다.

<제13장 단체협약.제07절 단체협약의 효력확장>

[예상][2][13.07-1]사업장 단위 효력확장 제도의 의의, 취지 및 생산직 비조합원에 대한 요건 충족 여부

《【문제13.7】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 상시 200명의 근로자를 고용하고 있다. A사에는 생산직 근로자 160명을 조직대상으로 하는 B노동조합이 결성되어 있으며, B노동조합에는 전체 생산직 근로자 중 130명이 가입해 있다. 나머지 생산직 근로자 30명은 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 비조합원이다. A사와 B노동조합은 2024년 임금교섭을 통해 전년도 대비 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급을 골자로 하는 단체협약을 체결하였다. 이후 비조합원인 생산직 근로자 30명은 해당 단체협약의 내용이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하며 소급분 지급을 요구하였다. 반면 A사는 해당 단체협약은 B노동조합원에게만 적용되는 것이 원칙이며, 비조합원인 30명은 개별 근로계약에 따라 임금이 결정되어야 한다고 맞서고 있다. 또한 A사에는 사무직 근로자 40명이 별도로 근무하고 있으며, 이들 역시 단체협약의 효력확장이 자신들에게도 미치는지에 대해 관심을 보이고 있다.

(물음1) 노동조합 및 노동관계조정법 제35조에서 규정하는 사업장 단위의 효력확장 제도의 의의 및 취지를 설명하고, 사례의 생산직 비조합원 30명에게 B노동조합의 단체협약 효력이 확장되기 위한 요건(동종의 근로자 및 상시 사용되는 근로자 수 산정 기준)을 갖추었는지 판단하시오.(25점)》

<문제13.7의 물음1> 사업장 단위 효력확장 제도의 의의, 취지 및 생산직 비조합원에 대한 요건 충족 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 비조합원인 생산직 근로자들이 A사와 B노동조합이 체결한 단체협약이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <단체협약 효력확장 제도가 생산직 비조합원들에게 적용되는지>, <B노동조합원 130명이 효력확장을 위한 정족수 기준인 반수 이상에 해당하여 효력확장 요건을 충족하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 효력확장 제도와 효력의 요건에 대해 판단한다.

II. 사업장 단위 효력확장 제도의 의의 및 취지

1. 의의

- 단체협약은 원칙적으로 협약 당사자인 노동조합, 사용자, 조합원에게만 효력이 미친다. 그러나 노조법 제35조는 특정한 요건을 갖춘 경우 조합원이 아닌 근로자에게도 단체협약의 효력을 강제적으로 확장시키는데, 이를 사업장 단위의 효력확장 제도라고 한다. 이는 협약 자치의 원칙에 대한 예외로서 법률에 의해 특별히 인정되는 제도이다.

2. 취지

(1) 비조합원의 보호

- 단일 사업장 내에서 단체협약의 혜택을 받지 못하는 비조합원들의 근로조건을 향상시키고, 조합원과 비조합원 사이의 근로조건 차별을 방지하여 근로자 간의 형평성을 도모하는 데 목적이 있다.

(2) 노동조합의 단결권 유지 및 보호

- 사용자가 비조합원에게 단체협약보다 낮은 근로조건을 적용함으로써 노동조합의 단결력을 약화시키거나, 반대로 비조합원에게 더 유리한 조건을 제시하여 조합 탈퇴를 유도하는 등의 행위를 방지하여 노동조합의 조직을 보호하고자 하는 취지를 가진다.

(3) 노사관계의 안정

- 사업장 내의 근로조건을 통일적으로 적용함으로써 사용자의 노무관리 편의성을 증대시키고, 근로조건의 파편화로 인한 노사 간의 불필요한 마찰을 예방하여 산업평화를 유지하는 데 기여한다.

III. 효력확장 요건의 검토 및 판단

1. 동종의 근로자성 판단

(1) 판단 기준

- 효력확장의 대상이 되는 동종의 근로자란 단체협약의 적용을 받는 근로자와 직종, 작업 형태, 고용 형태 등이 유사하여 그 단체협약의 적용을 예상할 수 있는 근로자를 의미한다. 판례는 단체협약의 적용 범위가 특정 직종이나 특정 부문의 근로자로 한정되어 있는 경우에는 그 한정된 범위 내의 근로자만을 동종의 근로자로 보아야 한다고 판시하고 있다.

(2) 생산직 비조합원 30명의 경우

- 사안에서 B노동조합의 조직대상은 생산직 근로자이며, 체결된 단체협약 역시 생산직 근로자의 임금 및 성과급에 관한 사항을 담고 있다. 비조합원 30명은 조합원들과 동일하게 생산직 업무에 종사하고 있으므로, 직무의 성격과 작업 내용이 일치한다. 따라서 이들은 당연히 동종의 근로자에 해당한다.

(3) 사무직 근로자 40명의 경우

- 사무직 근로자는 생산직 근로자와 직종 및 작업 형태가 상이하다. 만약 B노동조합의 단체협약이 생산직 근로자만을 대상으로 하고 있다면, 사무직 근로자는 동종의 근로자로 보기 어렵다. 판례 역시 직종이 확연히 구분되는 경우에는 효력확장이 미치지 않는다고 보고 있다.

2. 상시 사용되는 근로자 수 산정 및 반수 이상 요건

(1) 산정 기준

- 노조법 제35조의 반수 이상을 산정할 때 분모가 되는 상시 사용되는 동종의 근로자 수란 당해 사업장에서 단체협약의 적용이 예상되는 모든 동종 근로자를 의미한다. 여기에는 조합원뿐만 아니라 비조합원, 그리고 다른 노동조합의 조합원(복수노조 상황 시) 중 동종의 직무에 종사하는 자가 모두 포함된다.

(2) 수치적 판단

- 사안의 경우, 생산직이라는 동종 직군에 종사하는 전체 근로자 수는 조합원 130명과 비조합원 30명을 합산한 총 160명이다. 사무직 40명은 동종 근로자가 아니므로 분모에서 제외된다.

(3) 요건 충족 여부

- 단체협약의 적용을 받는 B노동조합원 수는 130명이다. 전체 동종 근로자 160명 중 130명은 약 81.25%에 해당하므로, 법에서 정한 반수 이상의 요건을 여유 있게 충족한다.

IV. 사안의 적용

1. 비조합원 30명에 대한 효력 발생

- 생산직 비조합원 30명은 B노동조합원과 직종이 동일한 동종의 근로자이며, B노동조합이 전체 생산직 근로자의 반수 이상을 조직하고 있으므로 노조법 제35조에 따른 사업장 단위 효력확장 요건을 완비하였다. 따라서 A사는 비조합원 30명에 대하여도 단체협약에 명시된 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급 조항을 적용하여야 한다.

2. 사무직 근로자에 대한 판단

- 사무직 근로자 40명은 생산직 근로자와 직종이 달라 동종의 근로자성이 인정되지 않는다. 따라서 생산직 단체협약의 효력은 이들에게 확장되지 않으며, 이들의 근로조건은 별도의 단체협약이나 개별 근로계약 등에 의해 결정되어야 한다.

V. 결론

- 노조법 제35조의 효력확장 제도는 근로자 간의 형평성과 노조 조직 보호를 목적으로 한다. 사안의 생산직 비조합원 30명은 동종의 근로자에 해당하며, B노동조합원이 전체 생산직(동종 근로자) 160명 중 과반수인 130명을 차지하고 있으므로 효력확장 요건을 충족하였다. 따라서 A사는 비조합원들의 주장대로 단체협약의 내용을 소급 적용할 법적 의무가 있다. 다만, 사무직 근로자는 동종 근로자가 아니므로 효력확장의 대상에서 제외된다.

<제13장 단체협약.제07절 단체협약의 효력확장>

[예상][2][13.07-2]사무직 근로자에 대한 효력확장 여부 및 확장의 범위(채무적 부분 포함 여부)

《【문제13.7】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 상시 200명의 근로자를 고용하고 있다. A사에는 생산직 근로자 160명을 조직대상으로 하는 B노동조합이 결성되어 있으며, B노동조합에는 전체 생산직 근로자 중 130명이 가입해 있다. 나머지 생산직 근로자 30명은 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 비조합원이다. A사와 B노동조합은 2024년 임금교섭을 통해 전년도 대비 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급을 골자로 하는 단체협약을 체결하였다. 이후 비조합원인 생산직 근로자 30명은 해당 단체협약의 내용이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하며 소급분 지급을 요구하였다. 반면 A사는 해당 단체협약은 B노동조합원에게만 적용되는 것이 원칙이며, 비조합원인 30명은 개별 근로계약에 따라 임금이 결정되어야 한다고 맞서고 있다. 또한 A사에는 사무직 근로자 40명이 별도로 근무하고 있으며, 이들 역시 단체협약의 효력확장이 자신들에게도 미치는지에 대해 관심을 보이고 있다.

(물음2) 만약 생산직 비조합원들에게 효력확장이 인정된다면, 사무직 근로자 40명에게도 해당 단체협약의 효력이 미칠 수 있는지 여부를 동종 근로자성 판단 기준을 중심으로 논하시오. 또한 효력확장이 인정되는 경우 확장의 범위에 채무적 부분도 포함되는지 여부를 서술하시오.(25점)》

<문제13.7의 물음2> 사무직 근로자에 대한 효력확장 여부 및 확장의 범위(채무적 부분 포함 여부)

I. 문제의 제기

- 사안은 생산직 근로자를 주된 대상으로 체결된 단체협약의 효력이 사무직 근로자에게도 확장될 수 있는지, 그리고 효력확장이 인정될 경우 단체협약의 내용 중 어느 범위까지 비조합원에게 적용되는지가 핵심 쟁점이다. 노조법 제35조는 동종의 근로자를 효력확장의 대상으로 규정하고 있으며, 단체협약의 효력 중 규범적 부분과 채무적 부분의 성격 차이에 따른 적용 범위 확정 문제가 제기된다. 이하에서는 동종 근로자성의 구체적 판단 기준을 살피어 사무직 근로자의 포함 여부를 결정하고, 효력확장의 대상이 되는 단체협약 조항의 범위를 채무적 부분의 성격과 관련하여 고찰한다.

II. 사무직 근로자의 동종 근로자성 인정 여부

1. 동종의 근로자 판단 기준

(1) 일반적 기준

- 판례에 의하면 동종의 근로자란 당해 단체협약의 적용이 예상되는 자를 의미한다. 이는 단순히 동일한 사업장에 근무한다는 사실만으로 인정되는 것이 아니라, 직종, 작업 형태, 근로 조건의 결정 방식 등을 종합적으로 고려하여 해당 단체협약이 규율하는 근로조건의 표준화가 가능한 집단인지를 기준으로 판단한다.

(2) 단체협약의 적용범위와 관계

- 단체협약 자체에서 그 적용 대상을 특정 직종이나 부문으로 한정하고 있는 경우, 그 범위 밖에 있는 근로자는 동종의 근로자로 볼 수 없다. 이는 노동조합의 조직대상 설정 권한과 사용자의 체결 의사를 존중하기 위함이다.

2. 사무직 근로자에 대한 사안의 적용

(1) 직종 및 업무의 이질성

- 금속가공업을 영위하는 A사의 생산직 근로자와 사무직 근로자는 통상적으로 업무 내용, 근로 시간의 운용, 임금 체계 등이 상이하게 구성된다. 단체협약이 생산직의 특성을 반영하여 체결되었다면 이를 사무직에게 그대로 투영하기에는 무리가 있다.

(2) 단체협약의 체결 맥락

- 사례에서 B노동조합은 생산직 근로자만을 조직대상으로 하고 있으며, 임금 교섭 또한 생산직의 직무 가치와 성과를 바탕으로 이루어졌다. 따라서 사무직 근로자는 해당 단체협약의 적용이 예상되는 동종의 근로자에 해당하지 않는다고 판단함이 타당하다. 즉, 생산직 비조합원에게 효력이 확장된다고 해서 당연히 사무직에게까지 확장되는 것은 아니다.

III. 효력확장의 범위와 채무적 부분의 포함 여부

1. 단체협약 내용의 구분

(1) 규범적 부분

- 임금, 근로시간, 복리후생 등 개별적 근로조건에 관한 사항으로, 이는 노조법 제33조에 의해 강행적·직접적 효력을 갖는다.

(2) 채무적 부분

- 평화의무, 단체교섭 절차, 조합 활동, 쉑(Shop) 조항 등 협약 당사자인 노사 양측이 서로 지켜야 할 의무를 규정한 부분이다.

2. 효력확장 범위에 대한 법리

(1) 원칙적 범위

- 사업장 단위의 효력확장 제도는 비조합원의 근로조건을 보호하고 사업장 내 근로조건을 통일하는 데 그 취지가 있다. 따라서 효력확장의 대상은 원칙적으로 근로조건에 관한 규범적 부분에 한정된다.

(2) 채무적 부분의 확장 가능성

- 채무적 부분은 노동조합과 사용자 사이의 권리·의무 관계를 규정한 것이므로, 노동조합의 조합원이 아닌 제3자(비조합원)에게 이를 확장 적용할 성질의 것이 아니다. 예를 들어 노동조합에 대한 편의제공이나 유니온 쉑 조항 등이 비조합원에게 적용된다고 가정하면 비조합원의 선택권이나 종교·양심의 자유 등을 침해할 소지가 있다.

3. 사안의 적용

- 효력확장이 인정되더라도 그 범위는 규범적 부분인 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급 조항에 한정된다. 단체협약 내에 존재하는 노동조합 전임자 처우나 사무실 제공 등 채무적 성격의 조항은 비조합원인 생산직 근로자나 사무직 근로자에게 확장 적용될 수 없다.

IV. 결론

- 사무직 근로자 40명은 생산직 근로자와 직종 및 근로 형태가 확연히 구분되므로, 단체협약에서 별도로 정하지 않는 한 동종의 근로자로 보기 어렵다. 따라서 생산직 비조합원과 달리 사무직에게는 효력확장이 인정되지 않는다. 또한, 효력확장이 인정되는 경우라도 그 대상은 임금과 같은 규범적 부분에 국한되며, 협약 당사자 간의 약속인 채무적 부분은 비조합원에게 확장되지 않는다. 이는 효력확장 제도가 근로조건의 표준화를 목적으로 할 뿐, 비조합원을 노동조합의 내부 질서로 강제 편입시키는 제도가 아니기 때문이다.

<제14장 정의행위.제07절 불법정의행위와 법적 책임>

[예상][2][14.07-1]정의행위의 정당성 결여 판단 및 민사상 손해배상 책임의 주체와 책임의 성질

《[문제14.7]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사의 노동조합 B는 2024년 임금협상이 결렬되자 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입하였다. 이 과정에서 B노동조합의 위원장 C와 간부들은 조합원들을 독려하며 사업장 내 주요 생산라인을 점거하였고, 이로 인해 A사는 10일간 공장 가동이 중단되어 막대한 영업손실과 고정비 지출 등의 손해를 입었다. 파업 종료 후 A사는 B노동조합과 위원장 C, 그리고 파업에 단순히 가담한 조합원 D를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기하였다. A사는 파업으로 인한 총 손해액 10억 원에 대해 피고들이 공동불법행위자로서 연대하여 배상할 것을 주장하고 있다. 한편, 조합원 D는 본인은 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여했을 뿐이므로 개별적인 배상책임이 없거나, 책임이 있더라도 위원장 C와 동일한 수준의 책임을 지는 것은 부당하다고 항변한다. 또한 노동조합 B는 이번 파업이 근로조건 개선을 위한 것이었으므로 불법성이 조각된다고 주장한다.

(물음1) 사례에서의 정의행위가 정당성을 상실했는지 여부를 절차적·수단적 측면에서 검토하고, 이로 인해 발생하는 민사상 손해배상책임의 주체 및 책임의 성질에 대하여 논하시오.(25점)》

<문제14.7의 물음1> 정의행위의 정당성 결여 판단 및 민사상 손해배상책임의 주체와 책임의 성질

I. 문제의 제기

- 사안은 노동조합 B가 A사와 임금협상 결렬을 이유로 조정절차 없이 전면 파업에 돌입하면서 위원장C와 간부들이 주요 생산라인을 점거하여 영업손실을 입자 A사가 파업에 참여한 인원들을 상대로 손해배상을 요구하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <노동위원회 조정절차를 거치지 않은 점(절차적 정당성)과 주요 생산라인을 점거한 점(수단적 정당성)이 파업의 정당성을 상실시키는지>, <위법한 정의행위로 인한 손해배상책임에 있어 노동조합, 조합 간부, 단순 가담 조합원의 책임 주체성 및 개별 조합원의 책임 범위와 관련한 책임의 개별화 법리>에 대해 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 정의행위의 정당성 여부 검토

1. 절차적 측면의 정당성 (조정절차 미비)

(1) 조정전치주의의 의무성

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)은 정의행위가 조정절차를 거친 후 행해져야 한다고 규정하고 있다. 이는 무분별한 정의행위를 억제하고 평화적 해결을 도모하기 위함이다.

(2) 정당성 상실 여부 판단

- 판례에 의하면 조정절차를 거치지 않았다는 사실만으로 곧바로 정의행위의 정당성이 상실되는 것은 아니다. 다만, 조정절차의 이행을 위해 노력하지 않거나 사용자의 평화적 해결 기회를 박탈한 채 전격적으로 단행된 경우에는 절차적 정당성을 상실한 것으로 본다. 사안의 경우 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입한 행위는 절차적 정당성에 흠결이 있을 가능성이 높다.

2. 수단 및 방법의 정당성 (생산라인 점거)

(1) 직장점거의 한계

- 정의행위는 사용자의 재산권과 조화를 이루어야 한다. 사용자의 점유를 전면적·배타적으로 배제하거나 조업을 불가능하게 하는 형태의 직장점거는 위법하다. 특히 주요 생산시설이나 보안시설에 대한 점거는 원칙적으로 허용되지 않는다.

(2) 정당성 상실 여부 판단

- B노동조합이 사업장 내 주요 생산라인을 점거하여 공장 가동이 완전히 중단된 것은 사용자의 소유권 및 경영권을 본질적으로 침해한 것이다. 이는 수단적 측면에서 정당성을 일탈한 행위로 평가된다.

III. 민사상 손해배상책임의 주체

1. 노동조합의 책임

- 노동조합이 주체가 되어 단행한 불법 정의행위의 경우, 노동조합은 민법 제750조 및 제751조에 의거하여 사용자에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다. 이는 단체 자체의 책임이다.

2. 조합 간부의 책임

- 정의행위를 기획, 지도, 독려한 위원장 C와 간부들은 노동조합과 공동불법행위자로서 책임을 진다. 판례는 조합 간부들이 노동조합의 의사결정에 따라 행위를 하였더라도, 그것이 위법한 이상 개인적인 배상책임을 면할 수 없다고 본다.

3. 단순 가담 조합원의 책임

- 단순히 파업에 참여한 조합원 D의 경우, 파업의 전 과정에 걸쳐 위법 행위를 공모하거나 구체적으로 실행에 가담했다는 특별한 사정이 없는 한, 단순히 노동조합의 지시에 따른 파업 참여 사실만으로는 손해배상책임을 지지 않는 것이 원칙이다. 다만, 개별적인 파괴 행위나 물리적 폭력을 행사한 경우에는 책임을 질 수 있다.

IV. 책임의 성질 및 개별화 법리

1. 공동불법행위와 연대책임의 원칙

- 민법상 공동불법행위자는 연대하여 손해를 배상할 책임을 진다. 그러나 최근 대법원 판례는 노동조합의 정의행위로 인한 손해배상에서 개별 조합원의 책임을 제한하는 법리를 강화하고 있다.

2. 책임의 개별적 판단 (대법원 2023. 6. 15. 선고 2017다46274 판결 등 참조)

(1) 책임 제한 사유의 개별화

- 법원은 노동조합과 개별 조합원의 손해배상책임을 정함에 있어, 정의행위에서의 지위와 역할, 가담 정도, 불법행위의 정도 등을 고려하여 책임을 개별적으로 판단해야 한다.

(2) 조합원 D의 항변 검토

- D의 주장처럼 노조의 지시에 따른 단순 참여자에게 위원장 C와 동일한 수준의 연대책임을 묻는 것은 책임주의 원칙에 반할 수 있다. 법원은 D의 가담 정도가 경미하다면 C보다 훨씬 낮은 수준으로 배상액을 산정하거나, 참여 성격에 따라 책임을 부정할 수 있다.

V. 사안의 적용

1. 쟁의행위의 위법성 확인

- B노동조합의 파업은 조정절차를 무시하고(절차 위반) 주요 생산라인을 배타적으로 점거하여(수단 위반) 정당성을 상실한 불법 쟁의행위에 해당한다.

2. 책임 귀속의 확정

- A사는 노동조합 B와 위원장 C에게 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 단순히 파업에 참여한 조합원 D에게는 개별적인 위법 행위가 증명되지 않는 한 책임을 묻기 어렵다. 설령 D에게 책임이 인정되더라도 위원장 C와 동일한 비중의 배상책임을 지우는 것은 부당하며, 가담 정도에 따른 책임 제한이 이루어져야 한다.

3. 노동조합 B의 주장 검토

- 근로조건 개선이라는 목적이 정당하더라도 쟁의행위의 절차와 수단이 위법하다면 전체적으로 정당성을 인정받을 수 없다. 따라서 불법성이 조각된다는 B노조의 주장은 타당하지 않다.

VI. 결론

- 본 사안의 파업은 절차적·수단적 정당성을 상실한 불법 쟁의행위이다. 따라서 노동조합 B와 이를 주도한 위원장 C는 손해배상책임을 면할 수 없다. 다만, 책임의 성질에 있어서는 개별 가담자의 지위와 역할을 고려하여 책임을 제한하거나 개별화하여야 하므로, 단순 가담자인 D에 대해서는 책임을 부정하거나 대폭 제한함이 타당하다. A사의 일괄적인 연대책임 주체 주장은 현대 노동법의 책임 개별화 원칙에 비추어 일부 제한될 가능성이 크다.

《[문제14.7]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사의 노동조합 B는 2024년 임금협상이 결렬되자 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입하였다. 이 과정에서 B노동조합의 위원장 C와 간부들은 조합원들을 독려하며 사업장 내 주요 생산라인을 점거하였고, 이로 인해 A사는 10일간 공장 가동이 중단되어 막대한 영업손실과 고정비 지출 등의 손해를 입었다. 파업 종료 후 A사는 B노동조합과 위원장 C, 그리고 파업에 단순히 가담한 조합원 D를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기하였다. A사는 파업으로 인한 총 손해액 10억 원에 대해 피고들이 공동불법행위자로서 연대하여 배상할 것을 주장하고 있다. 한편, 조합원 D는 본인은 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여했을 뿐이므로 개별적인 배상책임이 없거나, 책임이 있더라도 위원장 C와 동일한 수준의 책임을 지는 것은 부당하다고 항변한다. 또한 노동조합 B는 이번 파업이 근로조건 개선을 위한 것이었으므로 불법성이 조각된다고 주장한다.

(물음2) 대법원 판례의 태도에 비추어 공동불법행위자인 노동조합과 개별 조합원(C, D)의 손해배상책임 범위를 정함에 있어 책임 제한의 개별화 원칙이 적용되는지 여부와 그 구체적인 판단 기준을 서술하시오.(25점)》

<문제14.7의 물음2> 책임 제한의 개별화 원칙 적용 여부와 구체적인 판단 기준

I. 문제의 제기

- 사안은 노동조합 B가 A사와 임금협상 결렬을 이유로 조정절차 없이 전면 파업에 돌입하면서 위원장C와 간부들이 주요 생산라인을 점거하여 영업손실을 입자 A사가 파업에 참여한 인원들을 상대로 손해배상을 요구하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <최근 판례의 태도인 개별 피고별로 책임 제한 사유를 다르게 적용할 수 있다는 개별화 원칙이 위원장 C와 단순 가담자 D에게 어떻게 차등적으로 적용될 수 있는지>, <그 판단 기준이 무엇인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 서술한다.

II. 책임 제한의 개별화 원칙 적용 여부

1. 종래의 태도 및 문제점

- 과거 실무에서는 공동불법행위자 중 일부에 대한 책임 제한 사유가 전체에게 동일하게 적용되는 형평의 원칙을 중시하였다. 이에 따라 노동조합의 책임이 50%로 제한되면, 지시에 따른 단순 가담 조합원의 책임도 동일하게 50%로 산정되어 과도한 배상 의무가 부과되는 문제가 있었다.

2. 대법원 판례의 변화 (책임 제한의 개별화 선언)

- 최근 대법원은 정의행위로 인한 손해배상책임을 정함에 있어 각 피고별로 귀책사유와 손해에 대한 기여도를 개별적으로 평가하여 책임 제한 비율을 다르게 정할 수 있다고 판시하였다. 이는 헌법상 노동3권을 보장하는 취지와 노동조합의 의사결정 구조 하에서 개별 조합원이 처한 특수한 지위를 반영한 결과이다. 따라서 사안의 C와 D에 대해서도 책임 제한의 개별화 원칙이 당연히 적용된다.

III. 책임 제한의 구체적인 판단 기준

1. 정의행위 내에서의 지위와 역할

(1) 주도자와 지휘부 (위원장 C)

- 정의행위를 기획하고 결정하며 실행을 지시한 노동조합의 간부나 지휘부는 손해 발생에 대한 기여도가 가장 높다고 평가된다. 이들은 정의행위의 위법성을 인식할 가능성이 높고 의사결정에 실질적인 영향력을 행사하므로 책임 제한의 폭이 상대적으로 좁게 설정된다.

(2) 단순 가담 조합원 (조합원 D)

- 노동조합의 결정에 따라 단순히 파업에 동참한 조합원은 정의행위의 구체적인 위법성이나 손해 발생 가능성을 독자적으로 판단하기 어려운 위치에 있다. 단결권의 속성상 조합의 지시를 거부하기 힘든 사정을 고려하여, 이들의 책임은 주도자보다 더 크게 제한되어야 한다.

2. 불법행위에 가담한 정도 및 구체적 행위

(1) 점거 행위의 가담 방식

- 사례에서와 같이 생산라인 점거가 발생한 경우, 실제로 시설물을 파괴하거나 물리적 충돌을 주도했는지, 아니면 단순히 자리에 앉아 점거 대열에 포함되었을 뿐인지에 따라 책임 기여도를 달리 평가한다.

(2) 위법성 인식의 정도

- 해당 정의행위가 절차적 요건을 갖추지 못했다는 점이나 수단이 정당하지 않다는 사실을 개별 조합원이 어느 정도 인지하고 있었는지도 판단 기준이 된다.

3. 손해 발생에 대한 기여도 및 인과관계

- 각 피고의 행위가 전체 손해(10억 원) 발생에 미친 영향력을 개별적으로 분석한다. 노조의 의사결정권이 없는 단순 조합원의 행위는 전체 손해 발생에 대한 인과관계가 상대적으로 미약하다고 볼 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 위원장 C의 책임 범위

- 위원장 C는 임금협상 결렬 후 조정절차를 거치지 않은 파업을 결정하고, 생산라인 점거를 독려한 주체이다. 따라서 A사가 입은 영업손실과 고정비 지출에 대한 직접적인 원인을 제공한 것으로 보아 책임 제한의 비율이 낮을 것이다. C는 조합을 대표하여 의사결정을 주도했으므로 노동조합 자체의 책임 비율과 유사한 수준의 책임을 부담하게 될 가능성이 높다.

2. 조합원 D의 책임 범위

- 조합원 D는 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여한 인물이다. D에게 책임 제한의 개별화 원칙을 적용하면, D는 정의행위의 기획이나 점거 방식 결정에 관여하지 않았으므로 위원장 C와 동일한 수준의 배상책임을 지는 것은 부당하다는 항변이 타당성을 얻는다. 법원은 D의 가담 정도가 미미하다는 점을 근거로 D의 책임을 전체 손해의 극히 일부로 제한하거나, 경우에 따라서는 배상 책임을 부정할 수도 있다.

V. 결론

- 최근 대법원 판례에 따라 불법 정의행위로 인한 손해배상 산정 시 공동불법행위자 간에도 책임 제한의 개별화 원칙이 적용된다. 따라서 사안의 A사가 주장하는 10억 원에 대한 무차별적인 연대배상은 인정되기 어렵다. 법원은 피고별로 정의행위 내 지위, 가담 정도, 불법성에 대한 기여도를 개별적으로

심리하여, 위원장 C에게는 엄중한 책임을 묻되 단순 가담자 D에게는 책임을 대폭 감경하거나 면제하는 방식으로 판결할 것으로 판단된다. 이는 파업으로 인한 손해배상이 개별 노동자에게 가혹한 경제적 보복 수단으로 악용되는 것을 방지하고 책임주의 원칙을 실현하는 데 의의가 있다.

《【문제14.8】

<사례>

금속가공업체인 A사의 노동조합 B는 임금 인상을 요구하며 2024년 5월 1일부터 5월 31일까지 한 달간 전면 파업을 실시하였다. 이번 파업은 노동위원회의 조정절차를 거치고 찬반투표를 통과하는 등 모든 법적 절차를 준수한 정당한 쟁의행위였다. 파업이 종료된 후, 노동조합 B는 쟁의행위 기간은 근로계약관계가 유지되는 상태이므로, 근로를 제공하지 못했더라도 생계 유지를 위해 가족수당과 근속수당은 지급되어야 한다고 주장하며 A사에 해당 수당의 지급을 요구하였다. 반면 A사는 무노동 무임금 원칙에 따라 파업 기간에 대한 임금은 일절 지급할 수 없다고 맞서고 있다. 한편, A사는 파업 종료 후 연말에 근로자들의 연차유급휴가를 산정하는 과정에서, 파업에 참여했던 근로자들의 파업 기간을 결근으로 처리하여 연차휴가 발생 여부를 판단하려 한다. 또한, 쟁의행위 기간 중 업무지시 불이행 등으로 정당하게 징계 처분을 받은 기간이 포함된 근로자에 대해서도 해당 기간을 어떻게 처리할지 논란이 되고 있다.

(물음1) 정당한 쟁의행위 기간 중 임금 청구권에 관한 무노동 무임금 원칙의 적용 범위와 관련하여, 노동조합 B가 주장하는 가족수당 및 근속수당의 지급 의무 여부를 대법원 판례의 법리에 따라 논하시오.(25점)》

<문제14.8의 물음1> 정당한 쟁의행위 기간 중 가족수당 및 근속수당 지급 의무 여부(무노동 무임금 원칙 적용 범위)

I. 문제의 제기

- 사안은 정당한 쟁의행위를 한 노동조합B가 A사를 상대로 쟁의행위 기간동안의 가족수당과 근속수당 지급을 청구하자 A사는 무노동 무임금 원칙을 근거로 지급할 수 없다고 맞서고 있는 상황이다. 쟁점으로 <임금의 범위에 단순히 근로의 대가인 교환적 부분만 포함되는지>, <근로자의 지위 유지와 관련된 보장적 성격의 수당(가족수당, 근속수당)까지 포함되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 수당 지급 의무 여부에 대해 논한다.

II. 쟁의행위와 임금 청구권의 법리

1. 무노동 무임금 원칙의 의의

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 무노동 무임금 원칙은 쟁의행위 시 노사 대등의 원칙을 구현하기 위한 것이다. 근로자는 근로 제공 의무를 면하고, 사용자는 임금 지급 의무를 면함으로써 대등한 경제적 타격을 주고받는 구조이다.

2. 임금의 이분설과 전면적 부정설

(1) 과거의 이분설

- 과거 일부 판례와 학설은 임금을 근로의 대가인 교환적 임금과 근로자의 생활 보장 및 신분 유지의 대가인 보장적 임금으로 나누어, 쟁의행위 기간 중에도 보장적 임금은 지급되어야 한다고 보았다. 가족수당이나 근속수당 등이 대표적인 보장적 임금으로 꼽혔다.

(2) 전면적 부정설 (현재 대법원 판례)

- 대법원은 임금을 교환적 부분과 보장적 부분으로 이분하는 논리를 폐기하였다. 임금은 본질적으로 근로의 대가이며, 쟁의행위 기간은 근로 제공 의무가 정지된 기간이므로 사용자는 단체협약이나 취업규칙 등에 별도의 약정이 없는 한 임금의 성격과 관계없이 지급 의무가 없다는 입장을 견지하고 있다.

III. 수당별 지급 의무 여부에 관한 판례의 태도

1. 가족수당의 성격 및 지급 의무

- 가족수당은 근로자의 부양가족 수에 따라 지급되는 수당이다. 대법원은 가족수당이 실제 근로 제공 여부와 관계없이 근로자로서의 지위에 기하여 지급되는 면이 있다 하더라도, 이를 근로의 대가가 아닌 단순한 생활보조금으로 보기는 어렵다고 판단한다. 따라서 명시적인 지급 근거가 없는 한 무노동 무임금 원칙의 적용 대상이 되어 사용자는 파업 기간 중 이를 지급할 의무가 없다.

2. 근속수당의 성격 및 지급 의무

- 근속수당은 근로자의 장기 근속을 장려하고 숙련도를 보상하기 위해 지급되는 임금이다. 이 역시 근로계약 관계를 전제로 한 근로의 대가에 해당한다. 대법원은 쟁의행위 기간 동안 근로가 중단되었다면, 근속수당 또한 그 중단된 기간에 비례하여 삭감하는 것이 원칙에 부합한다고 판시하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약 등 별도 약정의 유무

- 사안에서 A사와 노동조합 B 사이에 쟁의행위 기간 중에도 임금의 일부를 지급하기로 하는 특약이 존재한다는 사정은 보이지 않는다. 노조법 제44조 제2항은 임금 지급을 요구하는 쟁의행위를 금지하고 있으며, 사용자가 임금을 지급하도록 강제되지 않는다.

2. 수당 지급 요구의 타당성 검토

(1) 가족수당에 대한 판단

- 노동조합 B는 가족수당이 생계 유지를 위한 보장적 성격이라고 주장하나, 판례의 법리에 따르면 이는 근로 제공과 결부된 임금의 일종이다. 쟁의행위로 인해 근로가 전혀 제공되지 않은 한 달 동안, 사용자가 이를 지급해야 할 법적 근거는 없다.

(2) 근속수당에 대한 판단

- 근속수당 역시 근로의 대가로서의 성격을 지니므로, 1개월간의 전면 파업 기간에 대해서는 무노동 무임금 원칙에 따라 지급하지 않는 것이 정당하다.

V. 결론

- 대법원의 판례는 임금 이분설을 부정하고 무노동 무임금 원칙을 엄격하게 적용하고 있다. 따라서 노동조합 B가 주장하는 가족수당과 근속수당은 그 명칭이나 생활보장적 성격에도 불구하고 본질적으로 근로의 대가인 임금에 해당한다. A사는 단체협약 등에 별도의 지급 근거가 없는 한, 정당한 쟁의행위 기간인 5월 한 달간의 해당 수당들을 지급할 의무가 없다. 결국 A사의 임금 지급 거절은 정당하며, 노동조합 B의 수당 지급 요구는 법리적으로 수용되기 어렵다.

《[문제14.8]

<사례>

금속가공업체인 A사의 노동조합 B는 임금 인상을 요구하며 2024년 5월 1일부터 5월 31일까지 한 달간 전면 파업을 실시하였다. 이번 파업은 노동위원회 등의 조정절차를 거치고 찬반투표를 통과하는 등 모든 법적 절차를 준수한 정당한 쟁의행위였다. 파업이 종료된 후, 노동조합 B는 쟁의행위 기간은 근로계약관계가 유지되는 상태이므로, 근로를 제공하지 못했더라도 생계 유지를 위해 가족수당과 근속수당은 지급되어야 한다고 주장하며 A사에 해당 수당의 지급을 요구하였다. 반면 A사는 무노동 무임금 원칙에 따라 파업 기간에 대한 임금은 일절 지급할 수 없다고 맞서고 있다. 한편, A사는 파업 종료 후 연말에 근로자들의 연차유급휴가를 산정하는 과정에서, 파업에 참여했던 근로자들의 파업 기간을 결근으로 처리하여 연차휴가 발생 여부를 판단하려 한다. 또한, 쟁의행위 기간 중 업무지시 불이행 등으로 정당하게 정직 처분을 받은 기간이 포함된 근로자에 대해서도 해당 기간을 어떻게 처리할지 논란이 되고 있다.

(물음2) 정당한 쟁의행위 기간이 연차유급휴가 산정을 위한 출근지수 계산 시 어떻게 처리되어야 하는지 설명하고, 만약 쟁의행위 기간 중 발생한 정당한 징계(정직) 기간이 있다면 이 기간의 처리 방식과 차이점을 서술하시오.(25점)》

<문제14.8의 물음2> 쟁의행위 및 징계(정직) 기간의 연차휴가 산정 시 출근지수 처리 방식

I. 문제의 제기

- 사안에서 A사는 정당한 쟁의행위 기간을 결근으로 처리하여 연차휴가 산정에 반영하려 하고, 쟁의행위 기간 중 발생한 정직 기간 또한 어떻게 처리할지 논란이 되고 있는 상황이다. 쟁점으로 <정당한 쟁의행위 기간을 연차휴가 산정에 어떻게 반영할 지>, <쟁의행위 중 발생한 정직 기간의 경우 근로자의 귀책사유가 개입되어 있다는 점에서 일반적인 쟁의행위 기간과 동일하게 취급할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 연차휴가 산정 시 정당한 쟁의행위 기간과 정직 기간을 어떻게 처리할지 서술한다.

II. 정당한 쟁의행위 기간의 연차휴가 산정 법리

1. 출근율 산정의 기본 원칙

(1) 결근 처리의 부당성

- 대법원은 정당한 쟁의행위 기간은 근로자가 근로를 제공할 의무가 일시적으로 정지되는 기간일 뿐, 근로자가 임의로 출근하지 않은 결근으로 볼 수 없다고 명시하고 있다. 따라서 사용자가 파업 기간을 결근으로 처리하여 80퍼센트 미달을 이유로 연차휴가를 전혀 부여하지 않는 것은 근로기준법 위반이다.

(2) 출근한 것으로 간주되는 기간과의 구별

- 근로기준법 제60조 제6항은 업무상 부상·질병, 산전·산후휴가 기간 등을 법률상 출근한 것으로 간주한다. 그러나 쟁의행위 기간은 법령상 출근 간주 규정이 없으므로, 이를 무조건 출근으로 처리할 수도 없다.

2. 비례적 산정 방식 (대법원 판례의 태도)

- 대법원은 정당한 쟁의행위 기간이 포함된 경우 다음과 같은 산식을 제시한다. ① 연간 총 소정근로일수에서 쟁의행위 기간에 해당하는 소정근로일수를 제외한 나머지 일수를 기준으로 출근율을 판단한다. ② 해당 출근율이 80퍼센트 이상인 경우, 연차휴가 일수는 정상적인 연차휴가 일수 × (연간 총 소정근로일수 - 쟁의행위 기간 소정근로일수) / 연간 총 소정근로일수의 방식으로 산출한다. ③ 이는 근로 의무가 정지된 기간에 대하여는 근로를 제공하지 않은 것에 상응하여 비례적으로 휴가 일수를 소멸시키는 합리적인 방식이다.

III. 정당한 정직 기간의 처리 방식과 차이점

1. 정직 기간의 성격과 출근율 산정

(1) 소정근로일수 제외 여부

- 정당한 징계인 정직 처분은 근로자의 귀책사유에 의하여 근로 제공 의무가 정지된 기간이다. 대법원은 이러한 기간 역시 쟁의행위 기간과 마찬가지로 근로자의 결근으로 처리할 수는 없으나, 동시에 근로자가 출근한 것으로 볼 수도 없다고 판단한다.

(2) 산정 방식의 동일성

- 판례는 정직 기간에 대해서도 쟁의행위 기간과 동일하게 소정근로일수에서 제외한 후 나머지 일수를 기준으로 출근율을 산정하고, 이에 비례하여 휴가 일수를 부여하는 방식을 적용한다.

2. 쟁의행위 기간과의 본질적 차이점

(1) 귀책사유의 존재 여부

- 쟁의행위는 헌법상 보장된 정당한 권리의 행사로서 근로자의 귀책사유가 없다. 반면 정직은 근로자의 징계 사유(본 사안에서는 업무지시 불이행 등)라는 귀책사유가 존재한다.

(2) 법적 성격의 비교

- 쟁의행위 기간은 근로계약상의 주된 권리·의무가 당연히 정지되는 기간인 반면, 정직 기간은 사용자의 징계권 행사에 따라 강제적으로 근로 제공이 정지되는 기간이다. 그러나 판례는 연차휴가라는 휴식권의 본질을 고려하여, 양자 모두 결근으로 처리하지 않고 비례적으로 삭감하는 동일한 계산 구조를 취하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 파업 기간의 처리

- A사가 노동조합 B의 정당한 파업 기간(5월 1일 ~ 5월 31일)을 결근으로 처리하는 것은 위법하다. A사는 2024년 전체 소정근로일수에서 5월 한 달간의 소정근로일수를 제외한 나머지 기간의 출근율을 따져야 한다. 해당 근로자들이 나머지 기간에 성실히 출근하여 80퍼센트 이상의 출근율을 보였다면, 11/12(약 92퍼센트)에 해당하는 연차휴가를 부여해야 한다.

2. 정직 기간이 포함된 근로자의 처리

- 업무지시 불이행으로 정당하게 정직을 받은 근로자의 경우, 해당 정직 기간 역시 소정근로일수에서 제외한다. 만약, 파업 기간과 정직 기간이 겹치지 않고 각각 존재한다면, 연간 총 소정근로일수에서 파업 기간과 정직 기간을 모두 뺀 나머지 일수를 기준으로 출근율과 휴가 일수를 계산한다.

V. 결론

- 정당한 쟁의행위 기간은 결근이 아니며 소정근로일수에서 제외하여 연차휴가를 비례적으로 산정해야 한다. 정당한 정직 기간 또한 근로자의 귀책사유는 있으나 결근으로 보지 않고 소정근로일수에서 제외하는 방식은 동일하다. A사는 근로자들의 파업 참여를 이유로 연차휴가 자체를 박탈할 수 없으며, 판례가 제시한 비례적 산식에 따라 정확한 휴가 일수를 산출하여 부여하여야 한다.

《【문제14.9】

<사례>

정유 및 석유화학 제품을 생산하는 C사는 대규모 공정 설비를 운영하고 있으며, 이 설비는 가동이 중단될 경우 고온·고압의 반응기 내 물질이 굳거나 폭발할 위험이 있어 세심한 유지관리가 필수적이다. C사의 노동조합 D는 단체협약 갱신을 위한 교섭이 결렬되자 파업을 선언하였다. 파업이 시작되자 노동조합 D는 안전보호시설인 중앙제어실과 비상 가동 설비의 운영을 담당하는 인력까지 모두 파업에 동참하도록 지시하였다. 이에 C사는 해당 시설의 중단은 인명 사고와 환경 오염으로 이어질 수 있다고 경고하며 중지할 것을 통고하였으나, 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이기 위해 이를 거부하였다. 한편, C사는 노동조합 및 노동관계조정법상 필수공익사업에 해당하지는 않으나, 해당 사업장 내의 특정 업무가 중단될 경우 공중의 일상생활에 현저한 지장을 초래할 수 있다고 판단하여 독자적으로 필수유지업무를 지정하고 조합원들의 업무 복귀를 명령하였다. 노동조합 D는 필수공익사업이 아닌 일반 사업장에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하고 있다.

(물음1) 노동조합법상 안전보호시설의 정의 및 쟁의행위 제한의 취지를 설명하고, 위 사례에서 노동조합 D가 중앙제어실 운영 인력까지 파업에 동참시킨 행위가 정당한지 여부를 판단하시오.(25점)》

<문제14.9의 물음1> 안전보호시설의 정의와 쟁의행위 제한 취지 및 중앙제어실 파업 동참 행위의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 고온·고압의 설비를 운영하는 C사와 노동조합 D간에 단체협약 갱신이 결렬되자 노동조합 D가 파업을 실시하는 과정에서 비상 가동 설비 담당자까지 파업에 동참하도록 지시하고, 이에 C사가 자체 필수유지업무를 지정하고 업무 복귀를 명령하자 노동조합 D가 일방적 필수유지업무 지정으로 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <노동조합 D가 중앙제어실 및 비상 설비 인력을 파업에 포함시킨 것이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제42조 제2항을 위반하여 쟁의행위의 정당성을 상실하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 중앙제어실 운영 인력까지 파업에 동참시킨 행위가 정당하지 판단한다.

II. 안전보호시설의 정의 및 제한 취지

1. 안전보호시설의 정의

(1) 개념

- 안전보호시설이란 사람의 생명이나 신체의 안전을 보호하거나 노동법상의 안전상의 위험을 방지하기 위하여 설치된 시설을 의미한다. 이는 단순히 생산 설비의 보호를 넘어 궁극적으로 인명 사고를 예방하기 위한 필수적인 물리적 장치를 뜻한다.

(2) 구체적 예시

- 일반적으로 경내의 배수·통기시설, 용광로의 냉각장치, 병원의 응급실이나 수술실, 그리고 정유 공장과 같이 폭발 위험이 상존하는 곳의 중앙제어 시스템 및 비상 차단 장치 등이 이에 해당한다.

2. 쟁의행위 제한의 취지

(1) 생명 및 신체의 안전 보호

- 헌법상 보장된 노동3권이라 할지라도 타인의 생명이나 신체의 안전이라는 보다 근본적인 기본권을 침해할 수는 없다. 쟁의행위의 실효성을 높이기 위한 목적이라 하더라도 공공의 안전이나 인명에 직접적인 위해를 가할 수 있는 시설의 파괴나 기능 정지는 허용되지 않는다.

(2) 회복 불가능한 손해 방지

- 재산권 침해 측면에서도 단순한 생산 차질을 넘어 시설 자체가 파괴되거나 영구적으로 복구 불가능한 상태(용광로의 응고, 반응기 폭발 등)에 이르게 하는 것은 노조법에 예정한 경제적 압박의 범위를 벗어난 것으로 본다.

III. 쟁의행위 정당성의 판단 기준

1. 목적 및 수단의 정당성

(1) 수단의 적정성

- 쟁의행위가 정당하기 위해서는 그 수단이 사용자나 제3자의 생명·신체에 대한 위험을 초래하지 않아야 한다. 안전보호시설에 대한 기능 정지는 그 자체로 노조법 제42조 제2항 위반으로서 수단의 정당성을 상실하는 주요 원인이 된다.

(2) 평화적 수행 원칙

- 쟁의행위는 폭력이나 파괴행위를 동반해서는 안 되며, 안전상의 위험을 방치하는 부작용 형태의 행위 역시 시설의 정상적 유지를 방해한다면 위법한 수단으로 평가받을 수 있다.

2. 안전보호시설 관련 판례의 법리

- 판례는 안전보호시설 유지 업무를 수행하는 근로자들이 전면적으로 파업에 돌입하여 해당 시설의 가동이 중단되거나 위험한 상태가 방치되는 경우, 이는 노조법상 금지된 행위로서 쟁의행위 전체의 정당성을 부정하는 근거가 될 수 있다고 보고 있다. 특히, 폭발 위험이 있는 화학 공장의 제어 인력은 전면 파업 시에도 최소한의 안전 유지를 위한 인력을 남겨두어야 한다고 판단한다.

IV. 사안의 적용

1. 중앙제어실 및 비상 설비의 성격

- 사례의 C사는 정유 및 석유화학 제품을 취급하며, 고온·고압의 반응기를 운영한다. 중앙제어실과 비상 가동 설비는 공정 이상 시 폭발을 막고 물질의 고착을 방지하여 인명 사고와 환경 오염을 막는 핵심적인 안전보호시설에 해당한다. 이는 단순한 생산 지원 시설이 아니라 사고 발생 시 생명과 안전을 지키는 최후의 보루이다.

2. 노동조합 D의 행위 정당성 검토

(1) 법 위반 여부

- 노동조합 D는 안전 유지를 위한 최소 인력마저 철수시키고 중앙제어실 인력 전원을 파업에 동참시켰다. 이는 노조법 제42조 제2항에서 금지하는 안전보호시설의 정상적인 유지·운영을 정지하는 행위에 직접적으로 해당한다.

(2) 쟁의행위 정당성 상실

- 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이겠다는 목적을 내세웠으나, 이는 인명 사고와 폭발이라는 극단적인 위험을 담보로 한 것이므로 수단의 정당성을 결여하였다. 사용자의 경고에도 불구하고 이를 거부한 점은 고의성이 짙으며, 결과적으로 해당 쟁의행위는 정당성을 상실한 위법한 행위로 판단된다.

V. 결론

- 노조법상 안전보호시설은 인명과 신체의 안전을 위해 유지되어야 하는 필수 시설이며, 이를 정지시키는 쟁의행위는 엄격히 제한된다. 사례에서 노동조합 D가 중앙제어실 운영 인력까지 파업에 동참시킨 것은 안전보호시설 유지 의무를 위반한 것으로서 수단의 정당성을 결여한 위법한 쟁의행위이다. 따라서 C사는 해당 행위에 대하여 민·형사상 책임을 묻거나 징계 조치를 취할 수 있을 것으로 판단된다.

《【문제14.9】

<사례>

정유 및 석유화학 제품을 생산하는 C사는 대규모 공정 설비를 운영하고 있으며, 이 설비는 가동이 중단될 경우 고온·고압의 반응기 내 물질이 굳거나 폭발할 위험이 있어 세심한 유지관리가 필수적이다. C사의 노동조합 D는 단체협약 갱신을 위한 교섭이 결렬되자 파업을 선언하였다. 파업이 시작되자 노동조합 D는 안전보호시설인 중앙제어실과 비상 가동 설비의 운영을 담당하는 인력까지 모두 파업에 동참하도록 지시하였다. 이에 C사는 해당 시설의 중단은 인명 사고와 환경 오염으로 이어질 수 있다고 경고하며 중지할 것을 통고하였으나, 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이기 위해 이를 거부하였다. 한편, C사는 노동조합 및 노동관계조정법상 필수공익사업에 해당하지는 않으나, 해당 사업장 내의 특정 업무가 중단될 경우 공중의 일상생활에 현저한 지장을 초래할 수 있다고 판단하여 독자적으로 필수유지업무를 지정하고 조합원들의 업무 복귀를 명령하였다. 노동조합 D는 필수공익사업이 아닌 일반 사업장에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하고 있다.

(물음2) 노동조합법상 필수유지업무 제도의 적용 범위와 결정 절차를 서술하고, 필수공익사업이 아닌 일반 사업장인 C사에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 파업 참여를 제한할 수 있는지 논하시오.(25점)》

<문제14.9의 물음2> 필수유지업무 제도의 적용 범위 · 절차 및 일반 사업장에서의 사용자 일방 지정 가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서는 고온·고압의 설비를 운영하는 C사와 노동조합 D간에 단체협약 갱신이 결렬되자 노동조합 D가 파업을 실시하는 과정에서 비상 가동 설비 담당자까지 파업에 동참하도록 지시하고, 이에 C사가 자체 필수유지업무를 지정하고 업무 복귀를 명령하자 노동조합 D가 일방적 필수유지업무 지정으로 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <C사가 필수유지업무 제도의 법적 적용 범위와 정해진 결정 절차를 준수했는지>, <일반 사업장에서 사용자의 일방적 지정이 효력을 가질 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 파업 참여를 제한할 수 있는지 논한다.

II. 필수유지업무 제도의 적용 범위

1. 공익사업의 범위

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제71조 제1항에 따르면 공익사업은 공중의 일상생활과 밀접한 관련이 있는 사업으로서 정기항공운송사업, 수도·전기·가스·석유정제 및 석유공급사업, 병원 및 혈액공급사업, 은행 및 증권시장 관련 사업, 통신사업 등을 의미한다.

2. 필수공익사업의 범위

(1) 개념

- 공익사업 중 그 업무의 정지 또는 폐지가 공중의 생명·건강 또는 신체의 안전이나 공중의 일상생활을 현저히 위태롭게 하는 사업으로서 대통령령이 정하는 사업을 말한다.

(2) 대상 사업

- 철도·도시철도사업, 항공운송사업, 수도·전기·가스·석유정제 및 석유공급사업, 병원사업, 혈액공급사업, 한국은행, 통신사업 등이 이에 해당한다. 필수유지업무 제도는 오직 이러한 필수공익사업에만 적용된다.

III. 필수유지업무의 결정 절차

1. 노사 간 합의(필수유지업무협정)

(1) 협정 체결 의무

- 필수공익사업의 노동조합과 사용자는 쟁의행위 기간 동안 유지·운영하여야 할 필수유지업무의 구체적 범위, 필요인원, 지명절차 등을 정한 협정을 서면으로 체결하여야 한다.

(2) 체결 시기

- 특별한 제한은 없으나 통상 쟁의행위가 예상되는 시점 이전에 노사가 성실히 교섭하여 체결하여야 한다.

2. 노동위원회에 의한 결정

(1) 결정 신청

- 노사 간에 필수유지업무협정이 체결되지 아니한 때에는 당사자 어느 한쪽 또는 양쪽이 노동위원회에 필수유지업무의 유지를 위한 결정을 신청하여야 한다.

(2) 결정의 효력

- 노동위원회는 사업장별 특성 및 인력 규모 등을 고려하여 필수유지업무의 구체적 범위를 결정하며, 이 결정은 노사 양측을 구속한다. 노동위원회의 결정 없이 사용자가 임의로 범위를 정할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. C사의 필수공익사업 해당 여부

(1) 사업의 성격 검토

- 사례에서 C사는 정유 및 석유화학 제품을 생산하는 기업이다. 노조법 제71조 제2항 제3호에 따르면 석유정제 및 석유공급사업은 필수공익사업에 해당한다. 그러나 사안의 문구에서 필수공익사업에 해당하지는 않으나라고 명시되어 있으므로, 이를 전제로 판단할 때 C사는 법정 필수공익사업자가 아니다.

(2) 적용 범위의 한계

- 필수유지업무 제도는 헌법상 보장된 쟁의권을 직접적으로 제한하는 제도이므로 법률이 정한 범위를 엄격히 해석해야 한다. 필수공익사업이 아닌 일반 사업장(또는 법정 필수공익사업에 해당하지 않는 석유화학 부문 등)에는 필수유지업무 유지 의무 자체가 발생하지 않는다.

2. 사용자의 일방적 지정 및 복귀 명령의 정당성

(1) 결정 절차 위반

- 백번 양보하여 C사가 필수공익사업에 해당한다 하더라도, 필수유지업무는 노사 합의(협정) 또는 노동위원회의 결정을 통해서만 구체화된다. 사용자가 독자적으로 이를 지정하고 업무 복귀를 명령하는 것은 노조법 제42조의3에서 정한 절차를 정면으로 위반한 것이다.

(2) 쟁의권 침해의 부당성

- 사용자가 일방적으로 특정 업무를 필수유지업무라 판단하여 파업 참여를 제한하는 것은 노동조합의 단체행동권을 본질적으로 침해하는 행위이다. 일반 사업장인 C사에서 이러한 명령은 법적 근거가 없는 위법한 명령에 해당한다.

V. 결론

- 필수유지업무 제도는 오직 법령이 정한 필수공익사업에 한하여 노사 협정 또는 노동위원회의 결정을 거쳐 적용되는 제도이다. 사안의 C사는 필수공익사업에 해당하지 않으므로 필수유지업무 제도의 적용 대상이 아니다. 설령 대상 사업이라 하더라도 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 업무 복귀를 명령하는 것은 절차적·내용적 정당성이 없는 위법한 행위이다. 따라서 노동조합 D의 주장은 타당하며, C사의 일방적인 필수유지업무 지정 및 파업 제한 명령은 효력이 없다.

《[문제15.3]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 소속 근로자 500명 중 350명이 가입된 B노동조합과 단체협약을 체결하면서 근로자는 고용됨과 동시에 B노동조합의 조합원이 되어야 하며, 조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 회사는 즉시 해고하여야 한다는 내용의 유니온 쉉(Union Shop) 조합을 삽입하였다. 당시 A사에는 B노동조합 외에 근로자 40명이 가입된 C노동조합이 이미 별도로 조직되어 활동 중이었다. 이후 평소 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 있던 근로자 甲은 B노동조합을 탈퇴하고 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위해 준비에 착수하였다. 이에 B노동조합은 A사에 단체협약상의 유니온 쉉 조합을 근거로 甲을 해고할 것을 강력히 요구하였다. A사는 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해 甲이 B노동조합을 탈퇴하였다는 이유만으로 甲에게 해고 통보를 하였다. 한편, C노동조합의 조합원인 乙에 대하여 B노동조합은 乙 역시 우리 조합에 가입하지 않았으므로 유니온 쉉 조합에 따라 해고되어야 한다고 주장하며 A사를 압박하고 있다.

(물음1) 노동조합법상 유니온 쉉 조합이 유효하게 성립하기 위한 요건을 서술하고, 위 사례에서 B노동조합이 체결한 유니온 쉉 조합이 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게도 적용되어 해고의 근거가 될 수 있는지 논하시오.(25점)》

<문제15.3의 물음1> 유니온 쉉 조합의 성립 요건 및 소수 노조 조합원에 대한 효력 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사와 B노동조합은 유니온 쉉 조합을 포함한 단체협약을 체결하였고, 이를 근거로 B노동조합을 탈퇴한 甲은 해고되었으며, B노동조합은 소수 노조인 C노동조합의 조합원인 乙에 대해서도 유니온 쉉 조합의 적용을 주장하고 있다. 쟁점으로 <노동조합법상 유니온 쉉 조합의 유효요건과 함께, 위 유니온 쉉 조합이 소수 노조인 C노동조합의 조합원인 乙에게도 적용되어 해고의 근거가 될 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 노동조합법상 유니온 쉉 조합이 유효하게 성립하기 위한 요건 및 위 유니온 쉉 조합이 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게도 적용되어 해고의 근거가 될 수 있는지 논한다.

II. 유니온 쉉 조합의 유효 성립 요건

1. 노동조합의 대표성 요건

- 노동조합법 제81조 제1항 제2호 단서에 따르면 유니온 쉉 조합을 체결할 수 있는 노동조합은 당해 사업장에 종사하는 근로자의 3분의 2 이상을 대표하는 노동조합이어야 한다. 이는 소수 노동조합이나 비조합원의 단결권을 중대하게 제한하므로 엄격한 다수결 요건을 요구하는 것이다.

2. 단체협약의 명시적 규정

- 유니온 쉉 조합은 단체협약의 내용으로 반드시 서면화되어야 한다. 단순히 관행이나 구두 합의만으로는 효력이 발생하지 않으며, 조합 탈퇴나 제명 시 해고한다는 취지가 명확히 규정되어야 한다.

3. 조직 형태의 성격

- 유니온 쉉 조합은 기업별 노동조합 체제에서 주로 인정되나, 초기업별 노동조합이라 하더라도 당해 사업장의 근로자 3분의 2 이상이 해당 지부나 분회에 가입되어 있다면 체결이 가능하다는 것이 통설과 판례의 입장이다.

III. 소수 노조 조합원에 대한 적용 여부

1. 복수노조 허용과 유니온 쉉의 한계

- 과거 복수노조가 금지되던 시절과 달리 현행 노동조합법상 복수노조가 전면 허용됨에 따라 유니온 쉉 조합의 효력 범위에 대한 재해석이 이루어졌다. 판례는 유니온 쉉 조합이 체결되었더라도 다른 노동조합을 선택할 근로자의 노동조합 선택의 자유를 침해해서는 안 된다고 판시하고 있다.

2. 소수 노조 조합원의 보호

(1) 노동조합 선택의 자유

- 근로자는 자신이 가입할 노동조합을 스스로 선택할 권리가 있다. 유니온 쉉 조합을 체결한 다수 노조에 가입하지 않고 이미 조직되어 있는 소수 노조에 가입한 근로자에게까지 해고 조합을 적용하는 것은 헌법상 보장된 근로자의 단결권을 본질적으로 침해하는 것이 된다.

(2) 해고 의무의 예외

- 유니온 쉉 조합이 유효하게 성립하더라도, 당해 사업장에 이미 조직된 다른 노동조합의 조합원이나 신규로 다른 노동조합을 설립하여 가입한 자에 대해서는 해고 의무가 적용되지 않는다. 즉, 어느 노동조합에도 가입하지 않은 자에 대해서만 강제 가입의 효력이 미치는 것으로 제한 해석해야 한다.

IV. 사안의 적용

1. B노동조합 유니온 쉉 조합의 유효성 검토

(1) 대표성 확인

- A사의 전체 근로자 500명 중 B노동조합의 조합원은 350명이므로 약 70%의 비율을 차지한다. 이는 노동조합법상 요구되는 3분의 2 이상의 요건을 충족하므로, 형식적으로 해당 유니온 쉉 조합은 유효하게 성립하였다.

(2) 내용의 적절성

- 단체협약에 '조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 해고하여야 한다'는 명시적 문구가 포함되어 있으므로 명시성 요건 또한 갖추고 있다.

2. 乙에 대한 해고 정당성 판단

(1) C노동조합의 지위

- C노동조합은 B노동조합이 유니온 쉉 조합을 체결하기 전부터 이미 조직되어 활동 중이던 소수 노동조합이다. 乙은 C노동조합의 조합원으로서 이미 자신의 단결권을 행사하고 있는 상태이다.

(2) 해고 근거의 부존재

- 유니온 쉉 조합의 효력은 조직되지 않은 근로자를 다수 노조로 흡수하는 데 목적이 있는 것이지, 이미 다른 노조에서 활동 중인 근로자를 강제로 탈퇴시키거나 해고하는 수단으로 악용될 수 없다. 따라서 B노동조합의 주장은 법적 근거가 없으며, A사가 乙을 해고할 경우 이는 부당해고 및 부당노동행위에 해당할 가능성이 매우 높다.

V. 결론

- 사안에서 B노동조합은 근로자의 3분의 2 이상을 대표하므로 유니온 쉘 조항 자체는 유효하다. 그러나, 해당 조항은 이미 조직되어 있는 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게는 적용되지 않는다. 근로자의 노동조합 선택권은 다수 노조의 조직강제권보다 우선 보호되어야 하므로, 乙이 B노동조합에 가입하지 않았다는 이유로 해고를 요구하는 것은 위법하며 이를 근거로 한 해고는 무효이다.

《[문제15.3]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 소속 근로자 500명 중 350명이 가입된 B노동조합과 단체협약을 체결하면서 근로자는 고용됨과 동시에 B노동조합의 조합원이 되어야 하며, 조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 회사는 즉시 해고하여야 한다는 내용의 유니온 슝(Union Shop) 조항을 삽입하였다. 당시 A사에는 B노동조합 외에 근로자 40명이 가입된 C노동조합이 이미 별도로 조직되어 활동 중이었다. 이후 평소 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 있던 근로자 甲은 B노동조합을 탈퇴하고 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위해 준비에 착수하였다. 이에 B노동조합은 A사에 단체협약상의 유니온 슝 조항을 근거로 甲을 해고할 것을 강력히 요구하였다. A사는 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해 甲이 B노동조합을 탈퇴하였다는 이유만으로 甲에게 해고 통보를 하였다. 한편, C노동조합의 조합원인 乙에 대하여 B노동조합은 乙 역시 우리 조합에 가입하지 않았으므로 유니온 슝 조항에 따라 해고되어야 한다고 주장하며 A사를 압박하고 있다.

(물음2) 노동조합을 탈퇴하여 새로운 노동조합을 조직하려 하거나 다른 노동조합에 가입한 근로자 甲을 유니온 슝 조항에 근거하여 해고하는 것이 부당노동행위 및 부당해고에 해당하는지 여부를 판례의 견해를 중심으로 판단하시오.(25점)》

<문제15.3의 물음2> 탈퇴 후 신규 노조 설립 준비 중인 근로자에 대한 해고의 부당노동행위 및 부당해고 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 B노동조합과 체결한 유니온 슝 조항에 따라 B노동조합을 탈퇴하여 새로운 노동조합을 조직하려는 근로자 甲을 해고하였고, 이에 그 해고의 적법성이 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <노동조합을 탈퇴하여 새로운 노동조합을 조직하려 하거나 다른 노동조합에 가입한 근로자에 대하여 유니온 슝 조항을 근거로 한 해고가 허용되는지>와 <그에 따른 부당노동행위 및 부당해고 해당 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점과 관련하여 해당 해고가 부당해고에 해당하는지 판단한다.

II. 유니온 슝 조항의 의의와 복수노조 하의 제한

1. 유니온 슝 조항의 의의

- 유니온 슝 조항이란 노동조합법 제81조 제1항 제2호 단서에 따라 사용자가 특정 노동조합의 조합원이 될 것을 고용조건으로 하는 단체협약상의 약정을 의미한다. 이는 노동조합의 조직력을 강화하고 유지하기 위한 조직강제 수단으로 활용된다.

2. 복수노조 허용에 따른 법리 변화

- 현행 노동조합법상 복수노조가 전면 허용됨에 따라 유니온 슝 조항은 근로자의 단결하지 아니할 자유(소극적 단결권)를 제한할 수는 있어도, 다른 노동조합을 선택하여 단결할 자유(적극적 단결권)까지 침해할 수는 없다는 제한적 해석이 확립되었다.

III. 판례의 견해

1. 유니온 슝 조항의 효력 범위에 관한 판례

- 판례는 유니온 슝 조항이 체결된 경우라도 근로자가 당해 노동조합을 탈퇴하여 새로운 노동조합을 조직하거나 다른 노동조합에 가입하는 경우에는 유니온 슝 조항에 의한 해고 의무가 발생하지 않는다고 판시한다. 이는 헌법상 보장된 근로자의 단결권과 노동조합 선택의 자유를 존중하기 위함이다.

2. 불이익 취급의 부당노동행위 관련 판례

- 판례에 따르면 사용자가 근로자가 노동조합을 조직하거나 가입하려고 하였다는 이유 등으로 그 근로자를 해고하는 행위는 노동조합법 제81조 제1항 제1호 소정의 부당노동행위에 해당한다. 유니온 슝 조항이 존재하더라도, 근로자가 다른 노동조합을 선택한 경우에는 사용자가 그 근로자를 해고할 의무가 없으므로, 이를 무시하고 해고하는 것은 정당한 이유 없는 해고이자 반노동조합적 의도에 기한 부당노동행위가 된다.

3. 지배·개입의 부당노동행위 관련 판례

- 다수 노조의 압력에 굴복하여 소수 노조로 가입하거나 독립하려는 근로자를 해고하는 행위는 노동조합 사이의 세력 균형을 파괴하고 특정 노동조합의 조직 유지에 가담하는 결과를 초래하므로, 노동조합법 제81조 제1항 제4호의 지배·개입에 해당하는 부당노동행위가 될 수 있다.

IV. 부당해고 및 부당노동행위 해당 여부 판단

1. 부당해고 여부

(1) 해고 사유의 정당성 결여

- 근로자 甲이 B노동조합을 탈퇴한 이유는 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위함이다. 판례의 취지에 비추어 볼 때, 유니온 슝 조항은 어느 노동조합에도 가입하지 않은 자에게만 미칠 뿐, 다른 노조를 설립하거나 가입하려는 자에게는 효력이 미치지 않는다. 따라서 A사가 유니온 슝 조항을 이유로 甲을 해고한 것은 해고 사유가 존재하지 않는 것이며 근로기준법상 정당한 이유 없는 해고로서 무효이다.

(2) 유니온 슝 조항의 오남용

- B노동조합은 甲이 신규 노조 설립 준비에 착수하자 해고를 요구하였고, A사는 이에 동조하였다. 이는 유니온 슝 조항을 노동조합 내부의 불만 세력을 제거하거나 경쟁 노조의 등장을 막기 위한 수단으로 오남용한 것에 해당한다.

2. 부당노동행위 여부

(1) 불이익 취급의 성립

- 甲은 신규 노동조합 설립이라는 정당한 노동조합 활동(또는 그 준비행위)을 이유로 해고라는 불이익을 입었다. A사가 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해서였다는 사정은 부당노동행위 성립을 부정하는 사유가 되지 못한다.

(2) 지배·개입의 성립

- A사가 B노동조합의 요구에 따라 甲을 해고한 행위는 B노동조합의 조직 경쟁력을 강화하고 신생 노조 D의 설립을 원천적으로 차단하는 결과를 낳았다. 이는 사용자가 노동조합의 조직·운영에 개입한 것으로서 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다.

V. 사안의 적용

1. 甲의 행위 성격

- 甲은 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 독자적인 노동조합 D를 설립하기 위해 탈퇴 및 준비 행위를 하였다. 이는 헌법 및 노동법이 보장하는 정당한 단결권 행사의 범위 내에 있다.

2. A사 해고 행위의 법적 평가

(1) 유니온 슝 조항 적용의 한계 위반

- A사는 甲이 다른 노조를 설립하려는 의사를 가지고 탈퇴했음을 인지하였음에도 불구하고 유니온 슝 조항을 형식적으로 적용하였다. 이는 복수노조 하에서 제한적으로 해석되어야 하는 유니온 슝 조항의 법리를 오해하거나 무시한 처사이다.

(2) 부당노동행위 의사 추정

- A사는 B노동조합과의 마찰을 피한다는 명목으로 해고를 단행했으나, 실질적으로는 甲의 정당한 단결권 행사를 억압하고 B노동조합의 독점적 지위를 옹호하는 결과를 초래했으므로 부당노동행위 의사가 인정된다.

VI. 결론

- 사안에서 근로자 甲에 대한 A사의 해고 통보는 부당해고 및 부당노동행위에 모두 해당한다. 판례의 견해에 따르면 유니온 슝 조항은 근로자의 노동조합 선택의 자유를 제한할 수 없으므로, 신규 노조를 설립하려는 甲에게는 해고 의무가 적용되지 않는다. 따라서 A사의 해고는 근로기준법상 정당한 이유가 없어 무효인 부당해고임과 동시에, 노동조합법상 불이익 취급 및 지배·개입에 해당하는 부당노동행위가 된다. A사는 해고를 철회하고 甲을 복직시켜야 하며, 노동위원회의 구제명령 대상이 될 수 있다.